اختبار الفصل الثاني للكامل (الماجستير) في الحديث، لعام ٢٠٢٤
[কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদিস দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা, ২০২৪]
الصحيح للإمام مسلم (المجلد الثاني)
[আস-সহিহ লিল ইমাম মুসলিম (দ্বিতীয় খণ্ড)]
[নতুন সিলেবাস অনুযায়ী]
الورقة الرابعة
[চতুর্থ পত্র] বিষয় কোড: ৬১১২০৪
الدرجة الكاملة – ١٠٠
[পূর্ণমান-১০০]

الملاحظة: أجب عن أربعة من مجموعة (أ) وعن واحد من مجموعة (ب). والأعداد بالهامش تدل على الدرجة الكاملة
[দ্রষ্টব্য: 'ক' বিভাগ থেকে চারটি এবং 'খ' বিভাগ থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। পার্শ্বস্থ সংখ্যা পূর্ণমান নির্দেশক।]

مجموعة (أ) : ক বিভাগ

(الدرجة: ٢٠×٤ = ٢٠)

(ترجم الأحاديث التالية مع التوضيح ثم أجب عن ثلاثة من الأسئلة الملحقة بها)
[নিচের হাদিসগুলোর ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো থেকে ৩টির উত্তর দাও]

---

1. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قالا نا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة إن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة
(أ) ما الفرق بين البيع الباطل والبيع الفاسد؟ بين مفصلا .
(ب) ما المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة؟ وما الاختلاف فيه؟
(ج) ما هو بيع الغرر؟ فصل المقام كي يتضح المرام .
(د) ما معنى الجزور؟ بين بيانا شافيا .
(هـ) كم قسما للبيع باعتبار الحكم؟ بين

2. عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا ورخص في العرايا
(أ) ما معنى المحاقلة لغة وشرعًا؟ بين حكمها .
(ب) ما الاختلاف في تفسير المخابرة؟ بين بالوضاحة .
(ج) ما الفرق بين المخابرة والمزارعة؟ اذكر اقوال الأئمة فيها .
(د) ما معنى العرايا؟ وما الاختلاف في بيع العرايا؟ بين بالوضاحة .
(هـ) ما الاختلاف في بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبعده؟

3. عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولى عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء

(أ) ما معنى المساقاة لغة وإصطلاحًا؟ وما الاختلاف في جوازها بين الأئمة؟ اذكر مذاهبهم بالأدلة .

(ب) ما الفرق بين المساقاة وكراء الأرض؟ بين .

(ج) ما الاختلاف فيما يجوز المساقاة من الأشجار؟ بين .

(د) ما معنى الوسق لغة وإصطلاحًا؟ وما هو مقداره ومقدار الصاع؟ بين مفصلا

.(هـ) اذكر نبذة من حياة سيدتنا عائشة رضى الله تعالى عنها مع بيان عدد روايتها.

4. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن سليمان التيمي عن غريب بن نقير القيسي عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندى ما أحملكم والله ما أحملكم ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إنى لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير .

(أ) ما معنى الحلف واليمين لغة وشرعًا؟ وكم قسما لليمين وما هي؟

(ب) هل يجوز الحلف بغير اسم الله؟ وقد قال الله تعالى 'والتين والزيتون .'

(ج) ما الفرق بين اليمين والنذر؟ بين مفصلا .

(د) ما الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله؟

(هـ) إن كان الحلف بغير الله تعالى غير جائز فكيف حلف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 'أفلح وأبيه'؟

5. حدثنا قتيبة قال نا ليث ح قال وثنا محمد بن رمح قال أنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالو ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم. إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها .

(أ) ما معنى السرقة؟ وما حكمها؟ وما حدها في الشريعة الإسلامية؟

(ب) هل تجوز الشفاعة في الحدود؟ بين موضحا .

(ج) ما هو حد السارق؟ لو لم يترك السرقة بعد قطع يده؟

(د) ما هي شرائط لوقوع حدود السرقة؟

(هـ) متى كانت هذه الواقعة؟ وما اسم المرأة المخزومية؟

6. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونعى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .

(أ) ما معنى الزنا؟ وما حكم الزنا؟

(ب) اكتب الآية الكريمة التي يثبت بها الرجم

(ج) لم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 'خذوا عنى'؟

(د) اشرح قوله عليه الصلوة والسلام "قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر ."

(هـ) اكتب نبذة من حياة عبادة بن الصامت (رض).

7. حدثني زهير بن حرب قال نا شبابة قال ثنى ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحداهما. فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داؤد عليه وسلم فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داؤد عليهما الصلاة والسلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى قال قال أبو هريرة (رض) والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية .

(أ) هل المجتهد يخطئ ويصيب؟ وهل أجر على الخطاء في الاجتهاد؟

(ب) كم سنا لسيدنا سليمان عليه السلام حين نقض قضاء أبيه؟

(ج) ما الاختلاف في الفاسق يصلح للقضاء أم لا؟

(د) ما هي الوجوه التي قضى بها داؤد بالابن للكبرى وقضى بها سليمان للصغرى؟

(هـ) هل العزيمة والرخصة داخلتان في القضاء؟ فصل.

খ বিভাগ (ب) مجموعة

(الدرجة: ٢٠×١ = ٢٠)

---

8. ناقش منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الحدود مبينا مظاهر الرحمة والتدرج والعدل في التطبيق. كما ورد في أحاديث مسلم.

9. بين خصائص الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله. ومنهج تأليفه.

প্রশ্ন নং ১-এর উত্তর

হাদিসটি: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ... إلخ

হাদিসের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

হাদিসের অনুবাদ

১. উৎস (المصدر): আলোচ্য হাদিসটি বিশুদ্ধতম হাদিস গ্রন্থ 'সহিহ মুসলিম'-এর 'কিতাবুল বুয়ু' (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)-এর (باب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) বা 'হাবালুল হাবালাহ তথা গর্ভস্থ সন্তানের অনাগত সন্তানের বিক্রয় হারাম' অনুচ্ছেদ থেকে সংকলিত হয়েছে। [১]

২. প্রসঙ্গ (السياق): ইসলামি অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং ধোঁকা বা প্রতারণা (Gharar) দূর করা অপরিহার্য। জাহেলি যুগে আরবের লোকেরা এমন কিছু বেচাকেনা করত যাতে অনিশ্চয়তা ছিল। আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) জাহেলি যুগের 'হাবালুল হাবালাহ' নামক একটি অস্পষ্ট ও ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন।

৩. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ (ترجمة تشريحية): হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "জাহেলি যুগের লোকেরা উটের গোশত ক্রয়-বিক্রয় করত 'হাবালুল হাবালাহ' (حَبَلِ الْحَبَلَةِ) বা গর্ভস্থ বাচ্চার বাচ্চার প্রসবকাল পর্যন্ত মেয়াদে। অর্থাৎ (বিক্রেতা ক্রেতাকে বলত), এই উটনীটি যখন বাচ্চা প্রসব করবে এবং সেই বাচ্চা বড় হয়ে গর্ভবতী হবে, অতঃপর সে যখন আবার বাচ্চা প্রসব করবে, তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব (অথবা তখন তুমি পণ্যটি পাবে)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এরূপ বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।" অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) 'হাবালুল হাবালাহ' পদ্ধতিতে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন। [১]

৪. উপসংহার (الخاتمة): এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে এমন কোনো শর্তে বা পদ্ধতিতে বেচাকেনা জায়েজ নয়, যা অস্তিত্বহীন বা যার সময়কাল

ও প্রাপ্তি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এটি 'বাই-এ-গারার' বা ধোঁকাপূর্ণ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Questions)

(ক) বাত্বিল ও ফাসিদ বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত আলোচনা কর। (ما الفرق بين البيع الباطل والبيع الفاسد؟ بين مفصلا.)

আল-জাওয়াব: ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রে ক্রয়-বিক্রয় বা 'বাই' (البيع)-এর শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারে একে বাত্বিল এবং ফাসিদ—এই দুই ভাগে ভাগ করা নিয়ে মাযহাবগত ভিন্নতা ও সূক্ষ্ম ফিকহী আলোচনা রয়েছে।

১. বাই-এ-বাত্বিল (البيع الباطل) বা বাতিল বিক্রয়: হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, যে ক্রয়-বিক্রয় তার মূল সত্তা (রুকন) এবং গুণ (ওয়াসফ)—উভয় দিক থেকেই অবৈধ, তাকে 'বাই-এ-বাত্বিল' বলে। অর্থাৎ, বিক্রিত পণ্যটি যদি এমন কিছু হয় যা ইসলামি শরিয়তে মাল বা সম্পদ হিসেবে গণ্য নয় (যেমন—মদ, শুকর, মৃত প্রাণী) অথবা যদি ইজাব ও কবুল না পাওয়া যায়। ইমাম কাসানী (রহ.) বলেন: *"ما لا يكون مشروعًا بأصله ولا بوصفه"* (যা মূলত এবং গুণগত—কোনোভাবেই শরিয়তসম্মত নয়)। **হুকুম:** এর দ্বারা পণ্যের ওপর ক্রেতার কোনো মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, যদিও সে পণ্যটি হস্তগত করে।

২. বাই-এ-ফাসিদ (البيع الفاسد) বা ফাসিদ বিক্রয়: যে ক্রয়-বিক্রয় মূলত (রুকনের দিক থেকে) সঠিক, কিন্তু তার গুণগত বা শর্তের দিক থেকে অবৈধ, তাকে 'বাই-এ-ফাসিদ' বলে। যেমন—এমন শর্তে বিক্রি করা যা শরিয়তবিরোধী, অথবা পণ্যের মূল্য বা গুণাগুণ অস্পষ্ট থাকা। হানাফি সংজ্ঞানুযায়ী: *"ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه"* (যা মূলের দিক থেকে বৈধ কিন্তু গুণের দিক থেকে অবৈধ)। **হুকুম:** ফাসিদ বিক্রয় গুনাহের কাজ, তবে ক্রেতা যদি পণ্যটি হস্তগত (কবজা) করে, তবে সে তার মালিক হয়ে যায়, কিন্তু ওয়াজিব হলো এই চুক্তি বাতিল করে পণ্য ফেরত দেওয়া।

৩. বাত্বিল ও ফাসিদের মধ্যে মূল পার্থক্য:

- **হানাফি মাযহাব মতে:** বাত্বিল এবং ফাসিদ এক নয়। বাত্বিল হলো অস্তিত্বহীন ও সর্বাবস্থায় বাতিল। আর ফাসিদ হলো অসম্পূর্ণ চুক্তি, যা শর্ত সংশোধন করলে অনেক সময় সহিহ হতে পারে বা মালিকানা সাব্যস্ত করতে পারে।

- **শাফেয়ী ও জুমহুর উলামাদের মতে:** বাত্বিল ও ফাসিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যা শরিয়তের শর্ত পূরণ করে না, তা পুরোটাই বাতিল (Void)। তাদের মতে, ফাসিদ বিক্রয়েও মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার ওপর আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"* (সহিহ মুসলিম)।

(খ) হাবালুল হাবালাহ বিক্রয় নিষিদ্ধ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এবং এতে মতভেদ কী? (ما المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة؟ وما الاختلاف فيه؟)

আল-জাওয়াব: জাহেলি যুগে প্রচলিত একটি কুপ্রথা ছিল 'হাবালুল হাবালাহ' (حبل الحبلة)। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়কে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদিসের ব্যাখ্যা ও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এর মর্মার্থ ও মতভেদ নিচে আলোচনা করা হলো।

১. শাব্দিক অর্থ: 'হাবাল' (حبل) অর্থ গর্ভধারণ, আর 'হাবালাহ' (حبلة) হলো হাবাল বা গর্ভের বহুবচন বা স্ত্রীলিঙ্গ। শাব্দিক অর্থে এর মানে হলো 'গর্ভের গর্ভ' বা 'বাচ্চা পেটে আসার পর সেই বাচ্চার গর্ভ'।

২. হাবালুল হাবালাহ বিক্রয়ের স্বরূপ (পারিভাষিক অর্থ): মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের মতে, এই নিষেধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুটি প্রধান ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সহিহ বুখারী ও মুসলিমের ভাষ্যকারগণ (যেমন ইমাম নববী ও ইবনে হাজার আসকালানী) এই মতভেদগুলো উল্লেখ করেছেন:

- **প্রথম মত (পণ্যের অস্পষ্টতা):** এর অর্থ হলো উটের পেটের বাচ্চার বাচ্চার কেনাবেচা করা। অর্থাৎ, বিক্রেতা বলল, "এই উটনীটি বাচ্চা প্রসব করবে, অতঃপর সেই বাচ্চা বড় হয়ে গর্ভবতী হবে, তারপর সে যে বাচ্চা প্রসব করবে, আমি সেই অনাগত বাচ্চাটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম।"

- **অবৈধতার কারণ:** এখানে পণ্যটি (Mabi') অস্তিত্বহীন (Ma'dum) এবং অনিশ্চিত (Gharar)। শরিয়তে অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রি করা হারাম।

- **দ্বিতীয় মত (মেয়াদের অস্পষ্টতা):** এর অর্থ হলো বাকিতে কেনাবেচা করা, যেখানে মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় উটনীর বাচ্চার বাচ্চা প্রসব করার সময়ের ওপর। অর্থাৎ, "আমি এই উটটি কিনলাম, কিন্তু টাকা দেব তখন, যখন এই উটনী বাচ্চা দেবে এবং সেই বাচ্চা বড় হয়ে আবার বাচ্চা দেবে।"

  - **অবৈধতার কারণ:** এখানে পণ্যের চেয়ে মূল্যের মেয়াদ (Term of payment) অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত। ইসলামি লেনদেনে মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হওয়া ফরজ।

৩. উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ বা মতভেদ:

- **ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে:** এই নিষেধাজ্ঞা মূলত 'অস্তিত্বহীন পণ্য' বিক্রির কারণে। কারণ এখানে পণ্যটি এখনো সৃষ্টিই হয়নি।

- **ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে:** হাদিসের বাহ্যিক শব্দ থেকে বোঝা যায়, এখানে মূলত মেয়াদ বা সময়সীমার অজ্ঞতার কারণে নিষেধ করা হয়েছে। হাদিসের শব্দে এসেছে—"يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة" (তারা হাবালুল হাবালাহ সময়সীমা পর্যন্ত উটের গোশত বেচাকেনা করত)। এতে বোঝা যায়, এটি বিক্রয়ের মেয়াদ (Time limit) হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

সারকথা: উভয় ব্যাখ্যা অনুযায়ীই এই পদ্ধতিটি 'গারার' বা ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত এবং শরিয়তে এটি সম্পূর্ণরূপে নাজায়েজ।

(গ) বাই-এ-গারার কী? বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য বিস্তারিত লেখ। (ما هو بيع الغرر؟ فصل المقام كي يتضح المرام.)

আল-জাওয়াব: ইসলামি অর্থব্যবস্থায় 'বাই-এ-গারার' (بيع الغرر) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিষিদ্ধ অধ্যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট ভাষায় গারার বা ধোঁকাপূর্ণ বেচাকেনা নিষেধ করেছেন।

১. আভিধানিক অর্থ: 'গারার' (غرر) শব্দটি আরবি 'গুরর' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ধোঁকা দেওয়া, ঝুঁকির মধ্যে ফেলা, বা এমন বিষয় যার পরিণতি অজ্ঞাত।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা: আল্লামা সারাখসী (রহ.)-এর মতে: *"যার ফলাফল বা পরিণতি অজ্ঞাত, তাই গারার।"* ইমাম নববী (রহ.) বলেন: *"যার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব—উভয়টির সম্ভাবনা সমান বা যার প্রাপ্তি অনিশ্চিত, তাই বাই-এ-গারার।"* সহজ কথায়, যে ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের অস্তিত্ব, প্রাপ্তি, পরিমাণ বা গুণাগুণ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকে, তাকে বাই-এ-গারার বলে।

৩. বাই-এ-গারারের প্রকারভেদ ও উদাহরণ: গারার মূলত তিন ভাবে হতে পারে:

- **ক. পণ্যের অস্তিত্বহীনতা (Mabi' Ma'dum):** যেমন—পুকুরের মাছ ধরা পড়ার আগেই বিক্রি করা, বা আকাশের পাখি শিকারের আগেই বিক্রি করা। এটি হারাম কারণ পণ্যটি ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া অনিশ্চিত।

- **খ. প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা:** যেমন—পালিয়ে যাওয়া গোলাম বা উট বিক্রি করা। পণ্যটি বিদ্যমান থাকলেও ক্রেতা তা হাতে পাবে কি না, তা নিশ্চিত নয়।

- **গ. গুণাগুণ বা পরিমাণের অজ্ঞতা (Jahalah):** যেমন—বিক্রেতা বলল, "আমার পকেটে যা আছে তা ১০০ টাকায় বিক্রি করলাম", কিন্তু কী আছে বা কতটুকু আছে তা জানা নেই। অথবা "জমির এক কোণা বিক্রি করলাম" কিন্তু কোন অংশ তা নির্দিষ্ট করা হলো না।

৪. শরিয়তের হুকুম ও দলিল: বাই-এ-গারার হারাম ও বাতিল। **দলিল:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত: *" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"* (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁকর নিক্ষেপের মাধ্যমে বেচাকেনা এবং গারার বা অনিশ্চিত বেচাকেনা নিষেধ করেছেন)। [সহিহ মুসলিম]

৫. ফিকহী মূলনীতি: সামান্য বা তুচ্ছ গারার (যা এড়ানো অসম্ভব) শরিয়তে মার্জনীয়। যেমন—বাড়ির ভিত্তি মাটির নিচে দেখা যায় না, তবুও বাড়ি কেনা জায়েজ। কিন্তু যে গারার বা অস্পষ্টতা বিবাদের সৃষ্টি করে, তা হারাম।

(ঘ) আল-জাজুর (الجزور)-এর অর্থ কী? সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দাও। (ما معنى الجزور؟ بين بيانا شافيا.)

আল-জাওয়াব: হাদিসে ব্যবহৃত 'আল-জাজুর' (الجزور) শব্দটি আরবি অভিধান ও হাদিসের পরিভাষায় বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিচে এর ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অর্থ বিশ্লেষণ করা হলো।

১. আভিধানিক অর্থ: আরবি অভিধান 'লিসানুল আরব' ও 'কামুস'-এর মতে, 'জাজুর' শব্দটি উট (Camel) বা উট জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে যে উটটি জবাই করার উপযুক্ত বা জবাই করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তাকে 'জাজুর' বলা হয়। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ (Mu'annath), তবে এটি পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রকার উটের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। বহুবচনে একে 'জুজর' (جُزُر) বলা হয়।

২. হাদিসের প্রেক্ষাপটে অর্থ: আলোচ্য হাদিসে বলা হয়েছে: *"يتبايعون لحم الجزور"* (তারা উটের গোশত ক্রয়-বিক্রয় করত)। এখানে 'জাজুর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জবাইকৃত উট বা উটনী। জাহেলি যুগে আরবরা সাধারণত গোশতের জন্য উট জবাই করত এবং সেই গোশত বাকিতে কেনাবেচা করত।

৩. ফিকহী ও সামাজিক ব্যবহার:

- আরব সমাজে আতিথেয়তার প্রতীক ছিল 'জাজুর' জবাই করা। মেহমান বা বড় কোনো ভোজে 'জাজুর' শব্দটির ব্যবহার প্রাচুর্য ও আভিজাত্য বোঝাত।
- ফিকহী আলোচনায়, জাজুর দ্বারা সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক উট বোঝানো হয় যা কুরবানি বা আকিকার জন্য উপযুক্ত।

সারসংক্ষেপ: ‘আল-জাজুর’ বলতে সেই উট বা উটনীকে বোঝায় যা জবাইয়ের উপযোগী। হাদিসে এর উল্লেখের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের একটি বড় ও দামী লেনদেনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা তারা অনিশ্চিত বা ফাসিদ শর্তে (হাবালুল হাবালাহ) আদান-প্রদান করত।

(ঙ) হুকুমের দিক থেকে ক্রয়-বিক্রয় কত প্রকার? বর্ণনা কর। (كم قسما للبيع باعتبار الحكم؟ بين.)

আল-জাওয়াব: শরিয়তের বিধান বা হুকুম কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় বা ‘বাই’ (البيع) প্রধানত চার প্রকার। (অন্যান্য মাযহাবে বাত্বিল ও ফাসিদকে এক ধরা হলেও হানাফিরা একে পৃথক করেন)।

প্রকারভেদগুলো নিম্নরূপ:

১. বাই-এ-সহিহ (البيع الصحيح) বা বিশুদ্ধ বিক্রয়: যে ক্রয়-বিক্রয়ে শরিয়তের সকল রুকন (মূল উপাদান) এবং শর্তাবলী পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, পণ্যটি বৈধ, ক্রেতা-বিক্রেতা যোগ্য, এবং কোনো ফাসিদ শর্ত নেই। **হুকুম:** এর দ্বারা পণ্যের মালিকানা তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতার এবং মূল্যের মালিকানা বিক্রেতার সাব্যস্ত হয়। এটিই কাঙ্ক্ষিত বিক্রয়।

২. বাই-এ-বাত্বিল (البيع الباطل) বা বাতিল বিক্রয়: যা মূলত এবং গুণগত—কোনোভাবেই শরিয়তসম্মত নয়। যেমন: মৃত প্রাণী, রক্ত, বা শূকর বেচাকেনা করা, অথবা পাগলের সাথে বেচাকেনা করা। **হুকুম:** এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এর দ্বারা কখনোই মালিকানা সৃষ্টি হয় না।

৩. বাই-এ-ফাসিদ (البيع الفاسد) বা ফাসিদ বিক্রয়: যা মূলের দিক থেকে সঠিক (রুকন আছে), কিন্তু গুণের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। যেমন: কোনো অজ্ঞাত শর্তে বিক্রি করা, বা নির্দিষ্ট মেয়াদ ছাড়া বাকিতে বিক্রি করা। **হুকুম:** এটি গুনাহের কাজ এবং ওয়াজিব হলো চুক্তি বাতিল করা। তবে যদি ক্রেতা পণ্যটি কবজা করে ফেলে, তবে সে মালিক হয় এবং তাকে পণ্যের সমপরিমাণ মূল্য (Qimat) বা বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হয়।

৪. বাই-এ-মাকরূহ (البيع المكروه) বা অপছন্দনীয় বিক্রয়: যে বিক্রয়টি সহিহ, মালিকানাও সাব্যস্ত হয়, কিন্তু এর সাথে এমন কোনো বিষয় জড়িত যা শরিয়তে অপছন্দনীয়। যেমন: জুমার আজানের পর বেচাকেনা করা, বা একে অপরের দামের ওপর দাম বলা (Najjash)। **হুকুম:** বেচাকেনা কার্যকর হবে, কিন্তু কাজটি করার কারণে গুনাহ হবে।

উপসংহার: একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর জন্য এই প্রকারভেদগুলো জানা ফরজ, যাতে সে বাত্বিল ও ফাসিদ কারবার থেকে বেঁচে থেকে কেবল 'বাই-এ-সহিহ'-এর মাধ্যমে হালাল রিজিক অন্বেষণ করতে পারে।

প্রশ্ন নং ২-এর উত্তর

হাদিসটি: عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ... إلخ

হাদিসের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

হাদিসের অনুবাদ

১. উৎস (المصدر): আলোচ্য হাদিসটি বিশুদ্ধতম হাদিস গ্রন্থ 'সহিহ মুসলিম'-এর 'কিতাবুল বুয়ু' (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)-এর (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ) বা 'মুহাকালাহ ও মুযাবানাহ নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ থেকে সংকলিত হয়েছে। [২]

২. প্রসঙ্গ (السياق): জাহেলি যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে কৃষিকাজ ও ফল বেচাকেনার ক্ষেত্রে এমন কিছু পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যাতে অনিশ্চয়তা (Gharar) এবং সুদের (Riba) আশঙ্কা ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) কৃষকদের স্বার্থরক্ষা এবং ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এই হাদিসে সেসব পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে 'আরায়া'-এর অনুমতি দিয়েছেন।

৩. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ (ترجمة تشريحية): হযরত আতা (রহ.) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন— (১) **মুহাকালাহ** (জমিতে থাকা শস্যের বিনিময়ে কর্তিত শস্য বিক্রি করা), (২) **মুযাবানাহ** (গাছে থাকা তাজা ফলের বিনিময়ে শুকনো ফল বিক্রি করা), (৩) **মুখাবারাহ** (বর্গা চাষের বিশেষ পদ্ধতি) এবং (৪) **ফল পাকার বা খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে বিক্রি করা** থেকে। আর দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছাড়া ফল কেনাবেচা করা যাবে না (অর্থাৎ ফলের বিনিময়ে ফল বিক্রি নিষিদ্ধ), তবে **আরায়া**-এর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন।"

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন মুহাকালাহ, মুযাবানাহ, মু'আওয়ামাহ (কয়েক বছরের জন্য ফল অগ্রিম বিক্রি করা), মুখাবারাহ এবং সুনিয়া (ব্যতিক্রম করার শর্ত) থেকে, তবে আরায়া-এর ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন। [২]

৪. উপসংহার (الخاتمة): এই হাদিসের শিক্ষা হলো, কৃষিজাত পণ্য কেনাবেচায় পরিমাপ ও গুণাগুণ স্পষ্ট হতে হবে। অনুমানের ভিত্তিতে কম-বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা 'রিবা' বা সুদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যা ইসলামে হারাম। তবে অভাবী মানুষের প্রয়োজনে শরিয়ত কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা (রুখসত) প্রদান করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Questions)

(ক) 'মুহাকালাহ'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম বর্ণনা কর। (ما معنى المحاقلة لغة وشرعًا؟ بين حكمها.)

আল-জাওয়াব: ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায় কৃষি ও শস্য বিনিময়ের একটি নিষিদ্ধ পদ্ধতি হলো 'মুহাকালাহ'।

১. আভিধানিক অর্থ: 'মুহাকালাহ' (المحاقلة) শব্দটি আরবি 'হাকল' (حقل) থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো ক্ষেত, খামার বা চাষাবাদের জমি। আভিধানিক অর্থে এর মানে হলো ক্ষেত বা কৃষিকাজ সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি।

২. শরিয়তের পরিভাষায় (شرعًا): ইমাম নববী (রহ.) ও জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে: *"بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ صَافِيَةٍ"* অর্থাৎ, শীষে থাকা বা ক্ষেতে দণ্ডায়মান শস্যের বিনিময়ে মাড়াই করা পরিষ্কার শস্য বিক্রি করা। যেমন—কোনো ব্যক্তি বলল, "আমার এই জমির গমের বিনিময়ে আমাকে ১০০ কেজি পরিষ্কার গম দাও।"

৩. এর হুকুম (الحكم): মুহাকালাহ ইসলামি শরিয়তে **হারাম বা অবৈধ**। এর কারণ হলো:

- **রিবা আল-ফজল (সুদ):** একই জাতীয় বস্তুর কম-বেশি বিনিময়। ক্ষেতের শস্যের পরিমাণ অজ্ঞাত, তাই মাড়াই করা শস্যের সাথে তা সমান কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। আর সন্দেহের কারণে সমতা নষ্ট হলে তা সুদে পরিণত হয়।

- **গারার (অনিশ্চয়তা):** ক্ষেতের ফসল নষ্টও হতে পারে বা অনুমানের চেয়ে কম হতে পারে।

(খ) 'মুখাবারাহ'-এর ব্যাখ্যায় কী মতভেদ রয়েছে? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। (ما الاختلاف في تفسير المخابرة؟ بين بالوضاحة.)

আল-জাওয়াব: 'মুখাবারাহ' (المخابرة) শব্দের ব্যাখ্যা এবং এর স্বরূপ নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে বেশ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিচে প্রধান মতগুলো তুলে ধরা হলো:

১. খায়বারের সাথে সম্পৃক্ততা: অনেকের মতে, 'মুখাবারাহ' শব্দটি 'খায়বার' (خيبر) থেকে এসেছে। খায়বারবাসীরা যেভাবে ইহুদিদের সাথে জমির ফসলের ভাগাভাগির চুক্তিতে কাজ করত, সেই পদ্ধতিকে মুখাবারাহ বলা হয়। অর্থাৎ এটি মূলত বর্গা চাষ বা ভাগ চাষ।

২. মুজারা'আহ-এর সমার্থক: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মুখাবারাহ এবং মুজারা'আহ (المزارعة) বা বর্গা চাষ একই অর্থবোধক। যেহেতু হাদিসে মুখাবারাহ নিষেধ করা হয়েছে, তাই তাঁর মতে শর্তসাপেক্ষ বর্গা চাষও মাকরূহ তাহরিমি বা নাজায়েজ (যদিও পরবর্তী হানাফি ফকিহগণ সাহেবাইনের মতের ওপর ফতোয়া দিয়ে জায়েজ বলেছেন)।

৩. বীজের মালিকানা ভিত্তিক পার্থক্য: ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও অন্যান্যদের মতে:

- যদি জমির মালিক বীজ সরবরাহ করে, তবে তাকে 'মুজারা'আহ' বলে।
- আর যদি কৃষাণ বা চাষি বীজ সরবরাহ করে, তবে তাকে 'মুখাবারাহ' বলে।

৪. নির্দিষ্ট অংশের শর্ত: সবচেয়ে শক্তিশালী মত হলো, হাদিসে যে মুখাবারাহ নিষেধ করা হয়েছে, তা হলো এমন বর্গা চাষ যেখানে জমির মালিক শর্ত দেয় যে, "জমির এই নির্দিষ্ট অংশের (যেমন—নালার ধারের) ফসল আমার, আর বাকিটা তোমার।" এটি সর্বসম্মতভাবে হারাম, কারণ নির্দিষ্ট অংশের ফসল নষ্ট হলে মালিক কিছুই পাবে না বা পুরোটাই পাবে, যা জুলুম।

(গ) মুখাবারাহ ও মুজারা'আহ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এ বিষয়ে ইমামগণের মতামত উল্লেখ কর। (ما الفرق بين المخابرة والمزارعة؟ اذكر اقوال الأئمة فيها.)

আল-জাওয়াব: কৃষি জমিতে ফসলের বিনিময়ে চাষাবাদ করার পদ্ধতি নিয়ে ফিকহী পরিভাষায় মুখাবারাহ ও মুজারা'আহ ব্যবহৃত হয়।

১. পার্থক্য (الفرق):

- **সংজ্ঞাগত:** মুজারা'আহ (বর্গা চাষ) হলো উৎপাদিত ফসলের একটি নির্ধারিত অংশের (যেমন—অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ) বিনিময়ে জমি চাষাবাদে দেওয়া। আর মুখাবারাহর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন, এটি এমন চুক্তি যেখানে চাষি নিজের বীজ দিয়ে চাষ করে, অথবা জমির নির্দিষ্ট অংশের ফসল নির্দিষ্ট করা হয়।
- **ইমাম রাফিঈ (রহ.)-এর মতে:** বীজ যদি জমির মালিকের হয় তবে তা মুজারা'আহ, আর যদি কর্মীর হয় তবে তা মুখাবারাহ।

২. ইমামগণের মতামত (أقوال الأئمة):

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** তাঁর মতে মুজারা'আহ ও মুখাবারাহ—উভয়টিই ফাসিদ বা অবৈধ। কারণ এতে পারিশ্রমিক (ফসলের অংশ) অজ্ঞাত থাকে। তিনি নগদ টাকায় জমি ভাড়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেন।
- **সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.):** তাঁদের মতে, ন্যায়সঙ্গত শর্তে মুজারা'আহ জায়েজ। বর্তমানে হানাফি মাযহাবে এই মতের ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বারবাসীদের সাথে ফসলের বিনিময়ে চুক্তি বহাল রেখেছিলেন।
- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.):** তাঁর প্রসিদ্ধ মত হলো, মুজারা'আহ স্বতন্ত্রভাবে জায়েজ নয়, তবে 'মুসাকাত' (গাছের পরিচর্যা)-এর অধীন হলে জায়েজ। আর মুখাবারাহ সম্পূর্ণ নাজায়েজ।

- **ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.):** তাঁরা শর্তসাপেক্ষে মুজারা'আহকে বৈধ বলেছেন।

(ঘ) 'আরায়া'-এর অর্থ কী? আরায়া বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ কী? বিস্তারিত লেখ। (ما معنى العرايا؟ وما الاختلاف في بيع العرايا؟ بين بالوضاحة.)

আল-জাওয়াব: হাদিসে 'মুযাবানাহ' (শুকনো ফলের বিনিময়ে গাছে থাকা তাজা ফল বিক্রি) নিষিদ্ধ করা হলেও 'আরায়া' (العرايا)-কে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

১. আভিধানিক অর্থ: 'আরায়া' শব্দটি 'আরিয়াহ' (عَرِيَّة)-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো যা মুক্ত করা হয়েছে বা আলাদা করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি নিজের বাগানের একটি বা দুটি গাছের ফল কোনো মিসকিনকে দান করলে তাকে 'আরিয়াহ' বলা হতো।

২. পারিভাষিক অর্থ (শরীয়তে): গাছে থাকা তাজা খেজুর (রুতাব) অনুমানের ভিত্তিতে শুকনো খেজুরের (তামর) বিনিময়ে ক্রয় করাকে 'বাই-এ-আরায়া' বলে। এটি গরিবদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা। যাদের কাছে নগদ টাকা নেই কিন্তু খাওয়ার জন্য শুকনো খেজুর আছে, তারা যেন তা দিয়ে তাজা ফল কিনে খেতে পারে।

৩. আরায়া বিক্রয় নিয়ে ইমামগণের ইখতিলাফ:

- **ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.):** তাঁদের মতে, বাই-এ-আরায়া জায়েজ এবং এটি 'মুযাবানাহ' নিষেধের হুকুম থেকে একটি 'রুখসত' বা বিশেষ ছাড়।
    - **শর্ত:** পরিমাণ ৫ ওয়াসাক (প্রায় ৩০-৩২ মণ)-এর কম হতে হবে এবং এটি অনুমানের ভিত্তিতে (خرص) হতে হবে।
- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** হানাফি মাযহাব মতে, শুকনো ফলের বিনিময়ে তাজা ফল বিক্রি করা রিবা বা সুদের অন্তর্ভুক্ত, তাই এটি নাজায়েজ। তাঁরা হাদিসের 'আরায়া'-এর ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে দেন।

- **হানাফি ব্যাখ্যা:** আরায়া হলো দান করা (Hiba)। অর্থাৎ কেউ কাউকে গাছের ফল দান করল, কিন্তু দানগ্রহীতার বাগানে প্রবেশ করা দাতার জন্য কষ্টকর। তখন দাতা দানগ্রহীতাকে বলল, "তুমি এই ফলের বিনিময়ে আমার কাছ থেকে শুকনো খেজুর নিয়ে নাও এবং আমার বাগানে এসো না।" এটি বিক্রয় নয়, বরং আপস-মীমাংসা বা উপহার বিনিময়।

(ঙ) ফল পাকার (বদু সালাহ) আগে ও পরে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে মতভেদ কী? (ما الاختلاف في بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبعده؟)

আল-জাওয়াব: ফল বাগানে থাকা অবস্থায় তা বিক্রি করার শুদ্ধতা নির্ভর করে 'বদু সালাহ' (بدو الصلاح) বা ফল পাকার বা খাওয়ার উপযোগী হওয়ার ওপর।

১. বদু সালাহ (بدو الصلاح)-এর অর্থ: ফলের পরিপক্বতা প্রকাশ পাওয়া। যেমন—খেজুর লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা, দানা শক্ত হওয়া, বা ফল মিষ্টি হওয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যতক্ষণ না তার উপযোগিতা প্রকাশ পায়।"*

২. বদু সালাহ-এর আগে বিক্রয়:

- **শর্তহীনভাবে বিক্রি:** জমহুর উলামার মতে, ফল পাকার আগে যদি তা গাছে রাখার শর্তে বা কোনো শর্ত ছাড়া বিক্রি করা হয়, তবে তা **বাতিল (Invalid)**। কারণ, এতে 'গারার' বা ধোঁকা রয়েছে (ঝড়-বৃষ্টিতে নষ্ট হতে পারে)।
- **কেটে নেওয়ার শর্তে:** যদি ফল পাকার আগেই পশুখাদ্য বা অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য এখনই কেটে নেওয়ার শর্তে বিক্রি করা হয়, তবে তা সর্বসম্মতভাবে **জায়েজ**।

৩. বদু সালাহ-এর পরে বিক্রয়: ফল পাকার বা খাওয়ার উপযোগী হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর তা গাছে রাখা অবস্থায় বিক্রি করা সর্বসম্মতভাবে **জায়েজ**। কারণ তখন নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি (Affah) কমে যায় এবং পণ্যটি নিশ্চিত হয়।

৪. মতভেদ: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ফল পাকার আগেও বিক্রি করা জায়েজ (যদি তা মাল বা সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়), তবে শর্ত হলো বিক্রির পর তা কেটে ফেলতে হবে অথবা ক্রেতা ঝুঁকি নেবে। তবে জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ফকিহগণের মতে, হাদিসের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার কারণে পাকার আগে গাছে রাখার উদ্দেশ্যে বিক্রি করা হারাম।

প্রশ্ন নং ৩-এর উত্তর

হাদিসটি: عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ... إلخ

হাদিসের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

হাদিসের অনুবাদ

১. উৎস (المصدر): আলোচ্য হাদিসটি বিশুদ্ধতম হাদিস গ্রন্থ 'সহিহ মুসলিম'-এর 'কিতাবুল মুসাকাত' (বর্গা সেচ বা বাগানের পরিচর্যা অধ্যায়)-এর (بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ) বা 'মুসাকাত ও মুয়ামালাত' অনুচ্ছেদ থেকে সংকলিত হয়েছে। [২]

২. প্রসঙ্গ (السياق): সপ্তম হিজরিতে খায়বার বিজয়ের পর সেখানকার ইহুদি অধিবাসীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন করেছিল যে, জমি ও বাগানগুলো যেন তাদের দখলেই রাখা হয় এবং তারা সেখানে চাষাবাদ করে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক মুসলমানদের প্রদান করবে। মহানবী (সা.) তাদের এই প্রস্তাবে রাজি হন। এই ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরবর্তীতে নবীপত্নীদের ভাতার ব্যবস্থা আলোচ্য হাদিসের মূল প্রতিপাদ্য।

৩. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ (ترجمة تشريحية): হযরত নাফে (রহ.) হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের ভূমি (ইহুদিদের) এই শর্তে প্রদান করেছিলেন যে, সেখান থেকে যে ফল বা ফসল উৎপাদিত হবে, তার অর্ধেক তারা পাবে (এবং বাকি অর্ধেক মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা দেবে)।" তিনি (রাসুল সা.) তাঁর স্ত্রীদের প্রতি বছর (খায়বারের লভ্যাংশ থেকে) ১০০ ওয়াসাক প্রদান করতেন—যার ৮০ ওয়াসাক ছিল খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক ছিল যব। পরবর্তীতে যখন হযরত উমর (রা.) খলিফা হলেন এবং খায়বার এলাকাটি নতুন করে বণ্টন বা ব্যবস্থাপন করলেন, তখন তিনি নবীপত্নীদের ইখতিয়ার (অপশন) দিলেন যে, "তোমরা চাইলে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ও পানি বরাদ্দ করে দেওয়া হবে, অথবা তোমরা চাইলে প্রতি বছর তোমাদের প্রাপ্য ওয়াসাক (শস্যের পরিমাণ) নিশ্চিত করা হবে।" এতে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হলো। কেউ কেউ জমি ও পানি

বেছে নিলেন, আবার কেউ কেউ বাৎসরিক ওয়াসাক বা শস্য গ্রহণ করাকেই বেছে নিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) ও হাফসা (রা.) তাঁদের মধ্যে ছিলেন, যাঁরা জমি ও পানি বেছে নিয়েছিলেন। [২]

৪. উপসংহার (الخاتمة): এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি শরিয়তে 'মুসাকাত' (ফসলের বিনিময়ে বাগানের পরিচর্যা) এবং 'মুজারা'আহ' (বর্গা চাষ) জায়েজ। এছাড়া এতে খোলাফায়ে রাশেদীনের ইনসাফ এবং উম্মাহর মায়েদের প্রতি সম্মানের চিত্র ফুটে উঠেছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Questions)

(ক) 'মুসাকাত'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর বৈধতা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ এবং দলিলসহ মাযহাব উল্লেখ কর। (ما معنى المساقاة لغة وإصطلاحًا؟ وما الاختلاف في جوازها بين الأئمة؟ اذكر مذاهبهم بالأدلة.)

আল-জাওয়াব: ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো 'মুসাকাত'।

১. আভিধানিক অর্থ: 'মুসাকাত' (المساقاة) শব্দটি 'সাক্বয়ুন' (السقي) মূলধাতু থেকে নির্গত 'মুফা'আলাহ' বাবের মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো পরস্পরকে পানি পান করানো বা সেচ দেওয়া। যেহেতু এই চুক্তিতে গাছের সেচ দেওয়া বা পরিচর্যা করাই মূল কাজ, তাই একে মুসাকাত বলা হয়।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়: *"أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ شَجَرَهُ إِلَى آخَرَ لِيَقُومَ بِسَقْيِهِ وَعَمَلِ سَائِرِ مَؤُونَتِهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ"* অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি তার গাছপালা অন্যকে এই শর্তে প্রদান করা যে, সে এতে সেচ দেবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে, বিনিময়ে উৎপাদিত ফলের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ) পাবে।

৩. ইমামগণের মতভেদ ও দলিল:

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** তাঁর মতে মুসাকাত **জায়েজ নয়**।

- **যুক্তি:** এটি মূলত 'ইজারাতুল মাজহুল' (অজ্ঞাত পারিশ্রমিকের চুক্তি)। কারণ ফল কতটুকু হবে তা জানা নেই। তিনি একে 'মুহাকালাহ'-এর মতো নিষিদ্ধ মনে করেন।

- **সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.) ও জুমহুর উলামা (শাফেয়ী, মালিকি, হাম্বলি):** তাঁদের মতে মুসাকাত **সম্পূর্ণ জায়েজ**।
  - **হানাফি ফতোয়া:** হানাফি মাযহাবে পরবর্তীতে সাহেবাইনের মতের ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে এবং এটি মানুষের প্রয়োজনে (Taa'mulun Nas) বৈধ রাখা হয়েছে।

দলিল (Adillah): জুমহুর ও সাহেবাইনের প্রধান দলিল হলো আলোচ্য হাদিসটি (খায়বারের হাদিস)। রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বারবাসীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, তা ছিল মুসাকাত। হাদিস: *"أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا"* (তিনি খায়বারকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে প্রদান করেছিলেন)। [সহিহ মুসলিম]

(খ) মুসাকাত এবং কিরাউল আরদ (জমি ভাড়া)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। (ما الفرق بين المساقاة وكراء الأرض؟ بين.)

আল-জাওয়াব: কৃষিভিত্তিক লেনদেনে মুসাকাত ও কিরাউল আরদ (كراء الأرض) দুটি ভিন্ন ধারণা। নিচে এদের পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. বিষয়বস্তুর পার্থক্য:

- **মুসাকাত:** এটি মূলত **গাছপালা ও বাগানের** সাথে সম্পৃক্ত। এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান গাছের পরিচর্যা করে ফল উৎপাদন করা।
- **কিরাউল আরদ:** এটি মূলত **খালি জমির** সাথে সম্পৃক্ত। এখানে উদ্দেশ্য হলো খালি জমি ভাড়া নিয়ে তাতে নতুন করে চাষাবাদ করা।

২. প্রতিদান বা পারিশ্রমিকের পার্থক্য:

- **মুসাকাত:** এখানে কর্মীর পারিশ্রমিক বা লাভ নির্ধারিত হয় **উৎপাদিত ফলের অংশ** (যেমন—অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ) হিসেবে। ফল না হলে কর্মী কিছুই পায় না। এটি এক ধরনের অংশীদারিত্ব (Shirkat)।
- **কিরাউল আরদ:** এখানে জমির ভাড়া সাধারণত **নির্দিষ্ট অর্থ (নগদ টাকা), সোনা-রুপা বা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য** দ্বারা সাব্যস্ত হয়। ফসল হোক বা না হোক, ভাড়াটিয়াকে নির্দিষ্ট ভাড়া পরিশোধ করতে হয়।

৩. হুকুমগত পার্থক্য:

- জমহুর ফকিহগণের মতে মুসাকাত বৈধ (খায়বারের হাদিসের ভিত্তিতে)।
- কিরাউল আরদ বা জমি ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে মতভেদ আছে। কিছু হাদিসে জমি ভাড়া দিতে নিষেধ করা হয়েছে (যা মুখাবারাহ নামে পরিচিত), তবে জমহুর উলামার মতে স্বর্ণ-রৌপ্য বা নগদ টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া সর্বসম্মতভাবে জায়েজ।

(গ) কোন ধরনের গাছের ক্ষেত্রে মুসাকাত জায়েজ—এ বিষয়ে মতভেদ কী? (ما الاختلاف فيما يجوز المساقاة من الأشجار؟ بين.)

আল-জাওয়াব: মুসাকাত চুক্তি সব ধরনের গাছের জন্য প্রযোজ্য কি না, তা নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত: তাঁর মতে, মুসাকাত কেবল **খেজুর গাছ (Nakhl) এবং আঙ্গুর লতা (Inab)**-এর ক্ষেত্রে জায়েজ।

- **যুক্তি:** খায়বারের ঘটনায় মূলত খেজুর ও আঙ্গুর ছিল। শরিয়তে এটি কিয়াস-বিরোধী একটি বিধান, তাই একে কেবল হাদিসে বর্ণিত ফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

২. ইমাম মালিক (রহ.)-এর মত: তাঁর মতে, সকল প্রকার ফলের গাছের ক্ষেত্রেই মুসাকাত জায়েজ। এমনকি যেসব গাছের ফল খাওয়া হয় না (যেমন—তুলা বা ফুল গাছ), সেগুলোর ক্ষেত্রেও শর্তসাপেক্ষে জায়েজ।

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মত: যেসব গাছের ফল খাওয়া যায় (ম্যাকুল), সেগুলোর সবকটির ক্ষেত্রে মুসাকাত বৈধ।

৪. হানাফি মাযহাব (সাহেবাইন)-এর মত: ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, **যেসব গাছ ফল দেয়**, তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই মুসাকাত জায়েজ। চাই তা খেজুর হোক বা আম-কাঁঠাল। কারণ, মানুষের প্রয়োজন সব ফলেই সমান। খায়বারের ঘটনা একটি দৃষ্টান্ত মাত্র, সীমাবদ্ধতা নয়।

(ঘ) 'ওয়াসাক'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর পরিমাণ এবং 'সা'-এর পরিমাণ কত? বিস্তারিত লেখ। (ما معنى الوسق لغة وإصطلاحًا؟ وما هو مقداره ومقدار الصاع؟ بين مفصلا.)

আল-জাওয়াব: যাকাত ও ফিতরা নির্ধারণে 'ওয়াসাক' ও 'সা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক।

১. আভিধানিক অর্থ: 'ওয়াসাক' (الوسق) শব্দের অর্থ একত্র করা, বোঝা বহন করা বা লোড করা। একটি উট যতটা বোঝা বহন করতে পারে, তাকে পারিভাষিক অর্থে এক ওয়াসাক ধরা হয়।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা ও পরিমাণ: হাদিস শরিফে এসেছে: *"এক ওয়াসাক হলো ৬০ সা (Sa')।"* রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই।"*

৩. সা (الصاع) এবং ওয়াসাক-এর আধুনিক হিসাব: সা-এর পরিমাণ নিয়ে হানাফি ও অন্যান্য মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে:

- **জমহুর (মালিকি, শাফেয়ী, হাম্বলি) মত:**
    - ১ সা = ৪ মুদ। গ্রাম বা কেজির হিসাবে ১ সা ≈ **২.১৭৬ কেজি (প্রায়)**।
    - ১ ওয়াসাক = ৬০ সা × ২.১৭৬ কেজি = **১৩০.৫৬ কেজি (প্রায়)**।

- নিসাব (৫ ওয়াসাক) = ৫ × ১৩০.৫৬ = ৬৫২.৮ কেজি বা প্রায় ১৬-১৭ মণ।

- **হানাফি মত:**
  - ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ১ সা = ৮ রতল (ইরাকি)। গ্রাম বা কেজির হিসাবে ১ সা ≈ **৩.৩ কেজি (৩ কেজি ৩০০ গ্রাম)**।
  - ১ ওয়াসাক = ৬০ সা × ৩.৩ কেজি = **১৯৮ কেজি (প্রায়)**।
  - নিসাব (৫ ওয়াসাক) = ৫ × ১৯৮ = ৯৯০ কেজি বা প্রায় ২৫-২৬ মণ।

(বি.দ্র.: আধুনিক গবেষণায় সা-এর পরিমাণ ২.৫ থেকে ৩ কেজির মধ্যে ধরা হয়। পরীক্ষার খাতায় হানাফি ও জমহুর—উভয় মত উল্লেখ করা উত্তম।)

(ঙ) সৈয়্যদা আয়েশা (রা.)-এর জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ কর এবং তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা কত? (اذكر نبذة من حياة سيدتنا عائشة رضى الله تعالى عنها مع بيان عدد روايتها.)

আল-জাওয়াব: উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী ও ফকিহ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী:

- **নাম ও বংশ:** আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)। উপনাম উম্মে আব্দুল্লাহ। তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কন্যা। মাতা উম্মে রুমান।
- **বিবাহ:** নবুওয়তের দশম বর্ষে মক্কায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং হিজরতের পর মদিনায় সংসার জীবন শুরু করেন। তিনি ছিলেন রাসুল (সা.)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী।

- **জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য:** তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। কুরআন, হাদিস, ফিকহ, এবং আরবদের ইতিহাস ও কাব্য সাহিত্যে তাঁর গভীর দখল ছিল। বড় বড় সাহাবিরা জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হতেন।

- **সম্মান:** আল্লাহ তাআলা সুরা নূরে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাজিল করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন।

হাদিস বর্ণনার সংখ্যা: তিনি 'মুকাসিরিন' (সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী) সাহাবিদের অন্যতম। তাঁর বর্ণিত মোট হাদিসের সংখ্যা **২২১০টি**। এর মধ্যে ১৭৪টি হাদিস বুখারী ও মুসলিম উভয়ে ঐকমত্যে বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল: তিনি ৫৮ হিজরিতে (মতান্তরে ৫৭ হিজরি) রমজান মাসে ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর জানাজার ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়। [২]

প্রশ্ন নং ৪-এর উত্তর

হাদিসটি: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ... عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ ... إلخ

হাদিসের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

হাদিসের অনুবাদ

১. উৎস (المصدر): আলোচ্য হাদিসটি বিশুদ্ধতম হাদিস গ্রন্থ 'সহিহ মুসলিম'-এর 'কিতাবুল আইমান' (শপথ বা কসম অধ্যায়)-এর (بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ) বা 'যে ব্যক্তি কসম খাওয়ার পর তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখে, তার জন্য উত্তম কাজটি করা এবং কসমের কাফফারা দেওয়া মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ থেকে সংকলিত হয়েছে। [৩]

২. প্রসঙ্গ (السياق): জিহাদের সফরের জন্য বাহন সংকটের সময় আশআরী গোত্রের কিছু লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উট চাইতে এসেছিলেন। তখন তিনি রাগান্বিত অবস্থায় বা বাহন না থাকায় কসম করে বলেছিলেন যে তিনি তাদের বাহন দেবেন না। কিন্তু পরে তিনি তাদের বাহন দেন। কসম ভঙ্গের বিধান এবং উত্তম কাজের জন্য কসম ভাঙার বৈধতা বর্ণনা করাই এই হাদিসের মূল উদ্দেশ্য।

৩. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ (ترجمة تشريحية): হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলাম তাঁর কাছে সাওয়ারি (বাহন) চাওয়ার জন্য। তিনি বললেন: 'আমার কাছে এমন কিছু নেই যার ওপর তোমাদের আরোহণ করাতে পারি। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারি দেব না।' অতঃপর আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গনীমতের মাল হিসেবে তিনটি সাদা কুঁজবিশিষ্ট উট পাঠালেন। তিনি সেগুলো আমাদের দিয়ে দিলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, 'আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে সাওয়ারি চাইলাম, তিনি কসম করলেন দেবেন না, আবার দিলেন। এতে হয়তো আমাদের বরকত হবে না।' তাই আমরা তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি বললেন:

'আমি তোমাদের সাওয়ারি দেইনি বরং আল্লাহই তোমাদের সাওয়ারি দিয়েছেন (আমি কেবল মাধ্যম)। শুনে রাখো! **আমি যখন কোনো বিষয়ে কসম করি, অতঃপর তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখতে পাই, তখন আমি সেই উত্তম কাজটিই করি এবং আমার কসমের কাফফারা আদায় করি** (অন্য বর্ণনায়: কসম ভেঙে ফেলি)।'" [৩]

৪. উপসংহার (الخاتمة): এই হাদিস থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, রাগের মাথায় বা স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো কাজ না করার কসম করার পর যদি দেখা যায় যে কাজটি করাই কল্যাণকর, তবে কসম ভেঙে কাজটি করা উচিত এবং কসমের কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Questions)

(ক) হালফ (الحلف) ও ইয়ামিন (اليمين)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কসম কত প্রকার ও কী কী? (ما معنى الحلف واليمين لغة وشرعًا؟ وكم قسما لليمين وما هي؟)

আল-জাওয়াব: ইসলামি শরিয়তে শপথ বা কসমের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এর অর্থ ও প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো।

১. আভিধানিক অর্থ:

- **হালফ (الحلف):** এর মূল অর্থ হলো—কোনো জিনিসের দৃঢ়তা, বা কোনো কিছুকে শক্ত করা।
- **ইয়ামিন (اليمين):** এর শাব্দিক অর্থ হলো—ডান হাত, শক্তি বা ক্ষমতা। যেহেতু আরবরা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় একে অপরের ডান হাত ধরত বা ডান হাত উঠিয়ে শপথ করত, তাই শপথকে 'ইয়ামিন' বলা হয়।

২. পারিভাষিক অর্থ (شرعًا): উসুলবিদগণের মতে: *"تَحْقِيقُ أَمْرٍ غَيْرِ ثَابِتٍ مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُسْتَقْبَلًا نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا مُمْكِنًا أَوْ مُمْتَنِعًا بِقَسَمٍ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ"* অর্থাৎ, আল্লাহর নাম বা তাঁর কোনো গুণবাচক সিফাত উল্লেখ করে

কোনো অতীত বা ভবিষ্যতের বিষয়কে (হ্যাঁ-বাচক বা না-বাচক) দৃঢ় করা বা জোরালো করাই হলো ইয়ামিন বা কসম।

৩. কসমের প্রকারভেদ (أقسام اليمين): ফিকহী পরিভাষায় কসম প্রধানত তিন প্রকার:

- **১. ইয়ামিনে গামুস (اليمين الغموس):** জেনেশুনে অতীত বা বর্তমানের কোনো মিথ্যা বিষয়ে কসম করা। একে 'গামুস' (ডুবিয়ে দেওয়া) বলা হয় কারণ এটি কসমকারীকে গুনাহের মধ্যে বা জাহান্নামে ডুবিয়ে দেয়।
    - **হুকুম:** এটি কবিরা গুনাহ। হানাফি মতে এর কোনো কাফফারা নেই, একমাত্র উপায় হলো তওবা করা।
- **২. ইয়ামিনে লাগভ (اليمين اللغو):** অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুল ধারণা করে কসম করা। যেমন—কারও ধারণা যে অমুক ব্যক্তি এসেছে, তাই সে বলল "আল্লাহর কসম, জায়েদ এসেছে", কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কথার কথায় বলা—"না, আল্লাহর কসম", "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম"।
    - **হুকুম:** এতে কোনো গুনাহ নেই এবং কাফফারাও নেই।
- **৩. ইয়ামিনে মুন'আকিদাহ (اليمين المنعقدة):** ভবিষ্যতের কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে কসম করা। যেমন—"আল্লাহর কসম! আমি আগামীকাল রোজা রাখব।"
    - **হুকুম:** এই কসম রক্ষা করা ওয়াজিব। যদি ভঙ্গ করে তবে কাফফারা দেওয়া ফরজ।

(খ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা কি জায়েজ? অথচ আল্লাহ তাআলা 'ওয়াত-তীন ওয়ায-যাইতুন' বলেছেন। (هل يجوز الحلف بغير اسم الله؟ وقد قال الله تعالى 'والتين والزيتون'.)

আল-জাওয়াব: তাওহীদি আকিদা রক্ষার্থে কসমের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর।

১. গায়রুল্লাহর নামে কসমের হুকুম: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিজীবের নামে (যেমন—পিতা-মাতা, কাবা, নবী, পীর বা সন্তানের নামে) কসম করা ইসলামে **হারাম এবং শিরক**। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ"* (যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করল, সে শিরক করল)। [সুনানে তিরমিজি] অন্য হাদিসে এসেছে: *"যে কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে।"*

২. কুরআনের কসমগুলোর ব্যাখ্যা (ওয়াত-তীন...): আল্লাহ তাআলা কুরআনে বিভিন্ন মাখলুকের কসম খেয়েছেন, যেমন—"শপথ ডুমুর ও জলপাইয়ের", "শপথ সূর্যের", "শপথ সময়ের"। **ব্যাখ্যা:**

- **স্রষ্টার অধিকার:** আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যার ইচ্ছা কসম করতে পারেন। এর মাধ্যমে তিনি সেই বস্তুর গুরুত্ব, মাহাত্ম্য বা উপকারিতা মানুষের কাছে তুলে ধরেন। এটি একমাত্র আল্লাহরই অধিকার।
- **সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা:** কিন্তু মানুষ দাস বা বান্দা। বান্দার জন্য তার রবের নাম ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে শপথ করার মাধ্যমে তাজিম (সম্মান) প্রদর্শন করা জায়েজ নেই। কসমের মাধ্যমে চরম সম্মান প্রদর্শন করা হয়, আর চরম সম্মানের হকদার একমাত্র আল্লাহ।

(গ) ইয়ামিন (কসম) ও মান্নত (নজর)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত লেখ। (ما الفرق بين اليمين والنذر؟ بين مفصلا.)

আল-জাওয়াব: ইয়ামিন ও নজর (النذر) বাহ্যিকভাবে অনেকটা একই রকম মনে হলেও এদের মধ্যে মৌলিক শরিয়তী পার্থক্য বিদ্যমান।

১. সংজ্ঞাগত পার্থক্য:

- **ইয়ামিন:** আল্লাহর নাম ব্যবহার করে কোনো কাজ করা বা না করার সংকল্প দৃঢ় করা। এখানে উদ্দেশ্য থাকে নিজেকে কোনো কাজ থেকে বিরত রাখা বা কোনো কাজে বাধ্য করা।

- **নজর (মান্নত):** কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বা হাসিল ছাড়াই আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে নিজের ওপর এমন কোনো ইবাদত ওয়াজিব করে নেওয়া, যা আগে ওয়াজিব ছিল না। যেমন—"আমার রোগ ভালো হলে আমি ২ দিন রোজা রাখব।"

২. উদ্দেশ্যের পার্থক্য:

- ইয়ামিনের উদ্দেশ্য হলো কোনো কথার সত্যতা প্রমাণ করা বা কোনো কাজ করার প্রতিজ্ঞা করা। এটি ইবাদত নয়, বরং চুক্তির মতো।
- নজরের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা বা ইবাদত করা। এটি একটি স্বতন্ত্র ইবাদত।

৩. কাফফারার বিধান:

- **ইয়ামিন:** কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা (১০ মিসকিনকে খাওয়ানো বা পোশাক দেওয়া, অথবা ৩টি রোজা) ওয়াজিব হয়।
- **নজর:** মান্নত পূর্ণ করা ফরজ। যদি কেউ মান্নত পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, তবে তা করতেই হবে, এর কোনো কাফফারা দিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না (শর্ত সাপেক্ষে কিছু ভিন্নমত ছাড়া)। তবে মান্নত যদি গুনাহের কাজের হয়, তবে তা পূর্ণ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে কসমের কাফফারা দিতে হবে।

৪. নাম ও সিফাতের ব্যবহার:

- ইয়ামিনে আল্লাহর নাম বা সিফাত উচ্চারণ করা জরুরি।
- নজরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ জরুরি নয়, বরং "আমি আল্লাহর জন্য মান্নত করলাম" বা "আমার ওপর ওয়াজিব" বলা যথেষ্ট।

(ঘ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করার নিষেধাজ্ঞার হেকমত বা রহস্য কী? (ما الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله؟)

আল-জাওয়াব: ইসলামের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। গায়রুল্লাহর কসম নিষেধাজ্ঞার পেছনে গভীর আকিদাগত হেকমত রয়েছে।

১. তাজিম বা সম্মানের একক অধিকার: কসম বা শপথ করা হয় কোনো মহান সত্তার নাম নিয়ে, যার মাধ্যমে নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করা হয়। এর দ্বারা যার নামে কসম করা হয়, তার প্রতি চরম ভক্তি ও সম্মান (Ta'zim) প্রকাশ পায়। এই চূড়ান্ত সম্মান ও বড়ত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর প্রাপ্য। অন্য কারো নামে কসম করা মানে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ বা সম্মানের আসনে বসানো, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

২. আকিদার সংরক্ষণ: জাহেলি যুগে মানুষ তাদের দেব-দেবী, পূর্বপুরুষ বা লাত-উজ্জার নামে কসম করত। ইসলাম এই শিরকি মানসিকতা দূর করে মানুষের অন্তরে একমাত্র আল্লাহর ভয় ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।

৩. সত্যের মাপকাঠি: সত্য ও মিথ্যার ফয়সালাকারী একমাত্র আল্লাহ। তাই তাঁর নামেই শপথ করা শোভনীয়। নশ্বর বা দুর্বল সৃষ্টিজীবের নামে শপথ করলে কথার ওজন ও গাম্ভীর্য নষ্ট হয়।

(ঙ) যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম জায়েজ না হয়, তবে নবীজি (সা.) কেন বলেছিলেন 'আফলাহা ওয়া আবিহি' (তার পিতার কসম! সে সফল হয়েছে)? (إن كان الحلف بغير الله تعالى غير جائز فكيف حلف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 'أفلح وأبيه'؟)

আল-জাওয়াব: সহিহ মুসলিমের একটি হাদিসে এক বেদুইন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: *"أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ"* (সে সফল হয়েছে, তার পিতার কসম! যদি সে সত্য বলে থাকে)। বাহ্যিকভাবে এটি গায়রুল্লাহর কসম মনে হলেও মুহাদ্দিসগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. মানসুখ (রহিত বিধান): ইমাম বায়হাকি ও অনেক উলামার মতে, এই ঘটনাটি ছিল গায়রুল্লাহর নামে কসম নিষেধ হওয়ার আগের ঘটনা। পরবর্তীতে যখন নিষেধের হাদিস নাজিল হয়, তখন এই রীতি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এটি পূর্বের আমল যা রহিত হয়ে গেছে।

২. ভাষাগত রীতি (Lughat al-Arab): আরবদের মুখের ভাষায় অভ্যাসবশত 'ওয়া আবিহি' (তার পিতার কসম), 'লা উমরি' (আমার জীবনের

কসম) শব্দগুলো প্রচলিত ছিল। তারা এগুলো দ্বারা শরিয়তী কসম বা সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য নিত না, বরং কথার তাকীদ বা অলংকার হিসেবে ব্যবহার করত। এটি 'ইয়ামিনে লাগভ' বা অনর্থক কসমের অন্তর্ভুক্ত, যার ওপর কোনো হুকুম আরোপিত হয় না। ইমাম নববী (রহ.) এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [৩]

৩. শব্দের বিকৃতি (তাহরিফ): কেউ কেউ বলেন, মূল শব্দটি ছিল "ওয়া আল্লাহি" (আল্লাহর কসম), যা বর্ণনাকারীর শ্রবণে বা লিখনিতে বিকৃত হয়ে "ওয়া আবিহি" হতে পারে, অথবা এখানে কোনো উহ্য শব্দ (যেমন—ওয়া রব্বি আবিহি / তার পিতার রবের কসম) থাকতে পারে। তবে প্রথম দুটি ব্যাখ্যাই অধিক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন নং ৫-এর উত্তর

হাদিসটি: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ... عَنْ عَائِشَةَ إِنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ... إلخ

হাদিসের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

হাদিসের অনুবাদ

১. উৎস (المصدر): আলোচ্য হাদিসটি বিশুদ্ধতম হাদিস গ্রন্থ 'সহিহ মুসলিম'-এর 'কিতাবুল হুদুদ' (শরিয়ত নির্ধারিত দণ্ডবিধি অধ্যায়)-এর (بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ) বা 'সম্ভ্রান্ত বা সাধারণ চোরের হাত কাটা এবং হুদুদের ক্ষেত্রে সুপারিশ নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ থেকে সংকলিত হয়েছে। [৩]

২. প্রসঙ্গ (السياق): মক্কা বিজয়ের সময় বনু মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। কুরাইশরা তাদের বংশমর্যাদার কারণে মহিলার হাত কাটা যাক তা চায়নি। তাই তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হযরত উসামা বিন জায়েদ (রা.)-কে সুপারিশের জন্য পাঠায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং শরিয়তের বিধান প্রয়োগে সমতার ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন।

৩. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ (ترجمة تشريحية): হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, কুরাইশরা মাখযুম গোত্রের সেই মহিলার বিষয়টি নিয়ে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, যে চুরি করেছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে কথা বলতে পারে?" তারা বলল, "রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়ভাজন উসামা বিন জায়েদ ছাড়া আর কার এই সাহস আছে?" অতঃপর উসামা (রা.) তাঁর সাথে কথা বললেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) (রাগান্বিত হয়ে) বললেন: "**তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত হুদুদ বা দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করছ?**" অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বললেন: "**হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ তাদের মধ্যে যখন কোনো সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তারা তার ওপর হদ (শাস্তি) কায়েম করত। আল্লাহর**

কসম! যদি মুহাম্মদের (সা.) কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" [৩]

৪. উপসংহার (الخاتمة): এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি আইনে ধনী-দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত-সাধারণ সকলের জন্য সমান বিচার প্রযোজ্য। শরিয়ত নির্ধারিত দণ্ডবিধি বা হুদুদের ক্ষেত্রে কোনো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Questions)

(ক) চুরির (Sariqah) অর্থ কী? এর হুকুম কী? এবং ইসলামি শরিয়তে এর হদ (শাস্তি) কী? (ما معنى السرقة؟ وما حكمها؟ وما حدها في الشريعة الإسلامية؟)

আল-জাওয়াব: ইসলামি দণ্ডবিধিতে চুরির বিধান অত্যন্ত কঠোর।

১. আভিধানিক অর্থ: 'সারিকাহ' (السرقة) শব্দের অর্থ হলো গোপনে কোনো কিছু নিয়ে নেওয়া বা অপহরণ করা।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়: *"أَخْذُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ نِصَابًا مُحْرَزًا مِلْكَ لِلْغَيْرِ خُفْيَةً"* অর্থাৎ, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অপরের সংরক্ষিত স্থান (Hirz) থেকে নিসাব পরিমাণ সম্পদ গোপনে মালিকের অগোচরে নিয়ে নেওয়াকে 'সারিকাহ' বা চুরি বলে।

৩. হুকুম (الحكم): চুরি করা হারাম এবং কবিরা গুনাহ। এটি মানুষের অধিকার হরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

৪. ইসলামি শরিয়তে এর হদ (الحد): কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন: *"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا"* (চোর পুরুষ এবং চোর নারী—উভয়ের হাত কেটে দাও)। [সুরা মায়েদা: ৩৮] হাদিস ও ইজমা অনুযায়ী, প্রথমবার চুরি করলে ডান হাতের কবজি থেকে কেটে ফেলা হবে।

(খ) হুদুদের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা কি জায়েজ? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (هل تجوز الشفاعة في الحدود؟ بين موضحا.)

আল-জাওয়াব: 'হুদুদ' হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি (যেমন—চুরি, জিনা, মদ্যপান)। এসব ক্ষেত্রে সুপারিশের বিধান নিম্নরূপ:

১. বিচারকের কাছে পৌঁছানোর আগে: অপরাধীর বিষয়টি বিচারক বা শাসকের (ইমাম) কাছে পৌঁছানোর আগে যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় অথবা কেউ সুপারিশ করে মীমাংসা করে দেয়, তবে তা **জায়েজ**। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"হদ আমার কাছে পৌঁছানোর আগেই তোমরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দাও।"*

২. বিচারকের কাছে পৌঁছানোর পরে: অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর বা বিচারকের কাছে মামলা রুজু হওয়ার পর হুদুদের ব্যাপারে সুপারিশ করা **হারাম (সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ)**। **দলিল:** আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উসামা (রা.)-এর সুপারিশে রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন: *"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"* (তুমি কি আল্লাহর হুদুদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ?)।

৩. কারণ: বিচারকের কাছে পৌঁছানোর পর সুপারিশ গ্রহণ করা হলে বিচারব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয় এবং সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহর হক (Haqqullah) হিসেবে হদ প্রয়োগ করা বিচারকের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

(গ) চোরের হদ কী? হাত কাটার পরও যদি সে চুরি ত্যাগ না করে (তবে হুকুম কী)? (ما هو حد السارق؟ لو لم يترك السرقة بعد قطع يده؟)

আল-জাওয়াব: চোরের শাস্তি বা হদ অপরাধের পুনরাবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

১. প্রথমবার চুরি করলে: যদি শর্তসাপেক্ষে চুরির অপরাধ প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তার **ডান হাত কবজি (Wrist) থেকে** কেটে ফেলার নির্দেশ দেবেন।

২. দ্বিতীয়বার চুরি করলে: ডান হাত কাটার পর যদি সে আবার চুরি করে, তবে জমহুর উলামা ও হানাফি মাযহাব মতে তার **বাম পা** (গোড়ালির নিচ থেকে) কেটে ফেলা হবে।

৩. হাত কাটার পরও যদি চুরি ত্যাগ না করে (তৃতীয় ও চতুর্থবার):

- **হানাফি মাযহাব:** যদি ডান হাত ও বাম পা কাটার পরও সে পুনরায় চুরি করে, তবে আর কোনো অঙ্গ কাটা হবে না। বরং তাকে **কারাগারে বন্দি (Habs)** রাখা হবে যতক্ষণ না সে তওবা করে বা সংশোধিত হয়। কারণ, হাত-পা সব কেটে ফেললে সে সমাজের বোঝা হয়ে যাবে।
- **শাফেয়ী মাযহাব:** তাদের মতে তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত এবং চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কাটা হবে।

সঠিক অভিমত: হানাফি মাযহাবের মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং দয়া ও শাসনের সমন্বয়। হাদিসের নির্দেশে শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হলো অপরাধ দমন করা।

(ঘ) চুরির হদ বা শাস্তি বাস্তবায়নের শর্তাবলী কী কী? (ما هي شرائط لوقوع حدود السرقة؟)

আল-জাওয়াব: যেকোনো চুরিতেই হাত কাটা হয় না। হাত কাটার শাস্তি (Hadd) প্রয়োগের জন্য ফকিহগণ কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন। প্রধান শর্তগুলো হলো:

- **১. প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক (Mukallaf):** চোরকে অবশ্যই বালেগ ও আকেল হতে হবে। শিশু বা পাগলের ওপর হদ নেই।
- **২. নিসাব পরিমাণ সম্পদ (Nisab):** চুরি করা সম্পদ নির্দিষ্ট মূল্যের হতে হবে। হানাফি মতে ১০ দিরহাম, আর জমহুর মতে ৩ দিরহাম বা ১/৪ দিনার সমমূল্যের হতে হবে।
- **৩. সংরক্ষিত স্থান (Hirz):** সম্পদটি এমন জায়গা থেকে নিতে হবে যা সাধারণত তালাবদ্ধ বা পাহারায় থাকে (যেমন—ঘর, সিন্দুক)। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বা অরক্ষিত মালের ওপর হদ নেই।
- **৪. মালিকানা সন্দেহমুক্ত হওয়া (Absence of Shubha):** যদি চোরাই মালে চোরের কোনো অংশীদারিত্ব বা মালিকানার সন্দেহ থাকে

(যেমন—বাবার মাল ছেলে চুরি করল, বা বাইতুল মাল থেকে চুরি), তবে হাত কাটা যাবে না।

- **৫. গোপনীয়তা (Stealth):** চুরিটি গোপনে হতে হবে। ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের হুকুম ভিন্ন।
- **৬. প্রমাণ বা স্বীকারোক্তি:** দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকতে হবে অথবা চোরকে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে হবে।

(ঙ) এই ঘটনাটি কখন ঘটেছিল? এবং সেই মাখযুমী মহিলার নাম কী ছিল? (متى كانت هذه الواقعة؟ وما اسم المرأة المخزومية؟)

আল-জাওয়াব: ঘটনার সময়কাল (Waqt al-Hadith): মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের মতে, এই চুরির ঘটনা এবং হাত কাটার হুকুম বাস্তবায়নের ঘটনাটি **মক্কা বিজয়ের সময়** (Fatah Makkah) অর্থাৎ **অষ্টম হিজরিতে** সংঘটিত হয়েছিল।

মহিলার নাম: সেই কুরাইশ বংশীয় মাখযুমী মহিলার নাম ছিল **ফাতিমা বিনতে আল-আসওয়াদ** ইবনে আবদিল আসাদ (فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد)। কোনো কোনো বর্ণনায় তার নাম ফাতিমা বিনতে আবী আল-আসাদও এসেছে। তবে সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী ছিল বলেই কুরাইশরা তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। [৩]

প্রশ্ন নং ৬-এর উত্তর

হাদিসটি: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ... عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ... إلخ

হাদিসের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

হাদিসের অনুবাদ

১. উৎস (المصدر): আলোচ্য হাদিসটি বিশুদ্ধতম হাদিস গ্রন্থ 'সহিহ মুসলিম'-এর 'কিতাবুল হুদুদ' (দণ্ডবিধি অধ্যায়)-এর (بَابُ حَدِّ الزِّنَا) বা 'জিনার হদ বা শাস্তি' অনুচ্ছেদ থেকে সংকলিত হয়েছে। [৪]

২. প্রসঙ্গ (السياق): ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যভিচারিণী নারীর শাস্তি ছিল আমৃত্যু গৃহবন্দি রাখা বা মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে আটকে রাখা (সুরা নিসা: ১৫)। তবে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছিলেন যে তিনি তাদের জন্য পরবর্তীতে একটি 'সাবিলা' বা পথ বের করে দেবেন। আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) সেই প্রতিশ্রুত বিধান বা স্থায়ী শাস্তি ঘোষণা করেছেন।

৩. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ (ترجمة تشريحية): হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমার কাছ থেকে (বিধান) গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর। আল্লাহ তাআলা তাদের (নারীদের) জন্য 'পথ' বা বিধান করে দিয়েছেন। (তা হলো)—অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে (জিনা করলে) তাদের শাস্তি হলো ১০০ চাবুক এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর (নির্বাসন)। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারীর সাথে (জিনা করলে) তাদের শাস্তি হলো ১০০ চাবুক এবং রজম (পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড)।" [৪]

৪. উপসংহার (الخاتمة): এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি শরিয়তে জিনার শাস্তি অপরাধীর বৈবাহিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। অবিবাহিতের জন্য লঘু শাস্তি (চাবুক) এবং বিবাহিতের জন্য চরম শাস্তি (রজম) নির্ধারিত। এটি সুরা নিসার ১৫ নং আয়াতের 'মানসুখ' (রহিত) হওয়ার দলিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Questions)

(ক) 'জিনা' (الزنا)-এর অর্থ কী? এবং জিনার হুকুম কী? (ما معنى الزنا؟ وما حكم الزنا؟)

আল-জাওয়াব: ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় জিনা একটি জঘন্যতম অপরাধ।

১. আভিধানিক অর্থ: 'জিনা' (الزنا) শব্দের অর্থ হলো সংকীর্ণতা, আরোহণ করা বা ব্যভিচার।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়: *"وَطْءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُلِ مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ"* অর্থাৎ, কোনো পুরুষের এমন কোনো নারীর সাথে সম্মুখপথে সঙ্গম করা, যার সাথে তার বিবাহবন্ধন নেই এবং মালিকানাও নেই, এমনকি মালিকানার কোনো সন্দেহও (Shubha) নেই।

৩. হুকুম (الحكم): জিনা করা হারাম এবং মারাত্মক কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন: *"তোমরা জিনার কাছেও যেও না, নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।"* (সুরা বনি ইসরাইল: ৩২)। দুনিয়ায় এর শাস্তি হলো 'হদ' (বিবাহিতের জন্য মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিতের জন্য বেত্রাঘাত) এবং আখিরাতে কঠোর আজাব।

(খ) রজমের বিধান সাব্যস্তকারী আয়াতটি লেখ। (اكتب الآية الكريمة التي يثبت بها الرجم.)

আল-জাওয়াব: রজমের আয়াতটি কুরআনে তিলাওয়াত হিসেবে এখন আর নেই (মানসুখুত তিলাওয়াত), কিন্তু এর হুকুম বা বিধান কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ (বাক্বিউল হুকুম)। হযরত উমর (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে এই আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

আয়াতটি হলো: *"الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"* **(উচ্চারণ: আশ-শাইখু ওশ-শাইখাতু ইজা যানায়া ফারজুমুহুমাল বাত্তাতা নাকালান মিনাল্লাহি ওয়াল্লাহু আযিযুন হাকিম।)** অর্থ: "বয়স্ক পুরুষ ও

বয়স্ক নারী (তথা বিবাহিত) যখন জিনা করে, তখন তাদের উভয়কে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা কর। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [বুখারী ও মুসলিম]

(গ) রাসুলুল্লাহ (সা.) কেন বলেছিলেন 'খুজু আন্নি' (তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর)? (لم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 'خذوا عنى'؟)

আল-জাওয়াব: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই উক্তিটি সুরা নিসার ১৫ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিতবাহী।

১. আয়াতের প্রেক্ষাপট: আল্লাহ তাআলা সুরা নিসায় বলেছিলেন: *"... فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا"* (তাদেরকে ঘরে আবদ্ধ রাখো, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো পথ (সাবিলা) বের করে দেন)।

২. নবীজির ঘোষণার তাৎপর্য: রাসুলুল্লাহ (সা.) "খুজু আন্নি" (আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর) বলে সাহাবিদের জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তাআলা যে 'পথ' বা 'সাবিলা' বের করে দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন, এই হাদিসের বিধানটিই হলো সেই পথ। অর্থাৎ, এখন থেকে আর আজীবন কারাবাস নয়, বরং এখন থেকে হদ (চাবুক ও রজম) কার্যকর হবে। এটি পূর্ববর্তী হুকুম রহিত হওয়ার ঘোষণা। [৪]

(ঘ) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী "আল্লাহ তাদের জন্য পথ করে দিয়েছেন, অবিবাহিতের সাথে অবিবাহিত..." ব্যাখ্যা কর। (اشرح قوله عليه الصلوة والسلام "قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر".)

আল-জাওয়াব: এই বাণীতে জিনাকারীদের প্রকারভেদ ও তাদের শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

১. আল-বিকরু বিল-বিকরি (অবিবাহিতের শাস্তি): হাদিসে বলা হয়েছে: *"جلد مائة ونفي سنة"* (১০০ চাবুক এবং এক বছরের নির্বাসন)।

- **চাবুক:** অবিবাহিত নারী-পুরুষ জিনা করলে ১০০ চাবুক মারা কুরআনের অকাট্য নির্দেশ (সুরা নূর: ২)।
- **নির্বাসন (তাগরীব):** হাদিসে এক বছরের নির্বাসনের কথা বলা হয়েছে।
    - **ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর মতে:** চাবুক এবং নির্বাসন—উভয়টিই হদ হিসেবে ওয়াজিব।
    - **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে:** ১০০ চাবুক হলো মূল হদ। নির্বাসন হদের অংশ নয়, বরং এটি বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল 'তাযির' বা শাসনমূলক শাস্তি। তিনি চাইলে নির্বাসন দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন।

২. আস-সাইয়িবু বিস-সাইয়িব (বিবাহিতের শাস্তি): হাদিসে বলা হয়েছে: *"جلد مائة والرجم"* (১০০ চাবুক এবং রজম)।

- অর্থাৎ বিবাহিত ব্যক্তি (যে বৈধ বিবাহে সহবাস করেছে) জিনা করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।
- **ফিকহী মতভেদ:** হাদিসে চাবুক ও রজম উভয়টির কথা থাকলেও চার মাযহাবের ইমামগণ একমত যে, বিবাহিতের ক্ষেত্রে কেবল রজম (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর হবে, চাবুক মারা হবে না। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) মায়েজ আসলামী ও গামিদিয়া মহিলাকে কেবল রজম করেছিলেন, চাবুক মারেননি।

(ঙ) হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। (اكتب نبذة من حياة عبادة بن الصامت رض).

আল-জাওয়াব: তিনি ছিলেন একজন জলিলুল কদর আনসারী সাহাবি।

নাম ও বংশ: নাম উবাদা, উপনাম আবুল ওয়ালিদ। পিতার নাম সামিত। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ ও অবদান:

- তিনি ‘আকাবায়ে উলা’ ও ‘আকাবায়ে সানিয়া’—উভয় শপথেই অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মদিনার ১২ জন নুকাবা (প্রতিনিধি)-এর একজন ছিলেন।
- বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।
- তিনি ছিলেন কুরআনের হাফেজ এবং আসহাবে সুফফার শিক্ষক। মদিনায় তিনি মানুষকে কুরআন ও ফিকহ শিক্ষা দিতেন।

বিচারকার্য ও ইন্তেকাল: হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি ফিলিস্তিনের প্রথম কাজি (বিচারক) হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি সত্য বলায় ছিলেন নির্ভীক। মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে মতবিরোধ হলে তিনি স্পষ্ট সত্য তুলে ধরতেন। তিনি **৩৪ হিজরিতে** (মতান্তরে ৪৫ হিজরি) ফিলিস্তিনের ‘রামলা’ অথবা ‘বাইতুল মুকাদ্দাস’-এ ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। [৪]

প্রশ্ন নং ৭-এর উত্তর

হাদিসটি: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ أَحْدَاهُمَا ... إلخ

হাদিসের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

হাদিসের অনুবাদ

১. উৎস (المصدر): আলোচ্য হাদিসটি বিশুদ্ধতম হাদিস গ্রন্থ 'সহিহ মুসলিম'-এর 'কিতাবুল আকদিয়াহ' (বিচার ব্যবস্থা ও ফয়সালা অধ্যায়)-এর (بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدَيْنِ) বা 'মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য এবং ইজতিহাদ' অনুচ্ছেদ থেকে সংকলিত হয়েছে। [৪]

২. প্রসঙ্গ (السياق): নবীগণ আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও হিকমতের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বিচারিক পদ্ধতির ভিন্নতা এবং সুলাইমান (আ.)-এর বিচক্ষণতা (ফিরাসা) ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনাই এই হাদিসের মূল উদ্দেশ্য।

৩. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ (ترجمة تشريحية): হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "(বনি ইসরাইলের যুগে) দুই মহিলা ছিল, যাদের সাথে তাদের দুই শিশুপুত্র ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে এসে তাদের একজনের সন্তানকে নিয়ে গেল। তখন একজন তার সঙ্গিনীকে বলল, 'নেকড়ে তো তোমার সন্তানকে নিয়ে গেছে।' অপরজন বলল, 'না, বরং তোমার সন্তানকেই নিয়ে গেছে।' অতঃপর তারা উভয়ে বিচারের জন্য (তৎকালীন নবী ও বাদশাহ) দাউদ (আ.)-এর কাছে গেল। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন (কারণ শিশুটি তার কাছে ছিল বা অন্য কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে)। অতঃপর তারা দাউদ (আ.)-এর দরবার থেকে বের হয়ে সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ.)-এর কাছে গেল এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করল। তিনি (সব শুনে) বললেন, 'আমার কাছে একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি শিশুটিকে তোমাদের দুজনের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত করে দেব।' একথা শুনে কনিষ্ঠ মহিলাটি চিৎকার

করে বলে উঠল, 'না! আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! শিশুটি তারই (বড়জনের) সন্তান।' (সে নিজের সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে অধিকার ত্যাগ করল)। তখন সুলাইমান (আ.) কনিষ্ঠ মহিলার পক্ষেই রায় দিলেন (কারণ, মায়ের মমতা কখনো সন্তানকে কাটতে দিতে পারে না)।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: "আল্লাহর কসম! আমি সেদিনই প্রথম 'সিক্কীন' (السكين) শব্দটি শুনেছি, এর আগে আমরা (ছুরি অর্থে) কেবল 'মুদইয়াম' (المدية) শব্দটি ব্যবহার করতাম।" [৪]

৪. উপসংহার (الخاتمة): এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিচারক সত্য উদঘাটনের জন্য বিশেষ কৌশল বা হেকমত (Legal stratagem) অবলম্বন করতে পারেন। এছাড়া, মুজতাহিদ বা বিচারকদের রায়ের মধ্যে ভিন্নতা হতে পারে এবং উভয়ই সঠিক নিয়তে বিচার করলে সওয়াব পাবেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Questions)

(ক) মুজতাহিদ কি ভুল এবং সঠিক উভয়টি করতে পারেন? ইজতিহাদে ভুল করলে কি কোনো সওয়াব আছে? (هل المجتهد يخطئ ويصيب؟ وهل أجر على الخطاء في الاجتهاد؟)

আল-জাওয়াব: ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ ফয়সালার ক্ষেত্রে মুজতাহিদের ভুল বা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার প্রতিদান নিয়ে ইসলামি শরিয়তে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

১. মুজতাহিদের ভুল ও সঠিক (Error and Correctness): হ্যাঁ, একজন মুজতাহিদ ইজতিহাদ করার সময় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন, আবার ভুলও করতে পারেন। কারণ তিনি মানুষ, আর মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। একমাত্র নবীগণ ওহির মাধ্যমে মাসুম বা নিষ্পাপ থাকেন। হযরত দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.)-এর রায়ের ভিন্নতা এর প্রমাণ।

২. ভুলের ওপর সওয়াব (Reward for Error): শরিয়তের দৃষ্টিতে, একজন যোগ্য মুজতাহিদ যদি ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুলও করেন, তবুও তিনি

সওয়াব পাবেন। **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"* অর্থ: "যখন কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে ফয়সালা দেন এবং তা সঠিক হয়, তার জন্য দুটি সওয়াব (একটি ইজতিহাদের, একটি সত্যে পৌঁছানোর)। আর যদি তিনি ইজতিহাদ করেন এবং ভুল করেন, তবে তার জন্য একটি সওয়াব (ইজতিহাদের কষ্টের জন্য)।" (সহিহ বুখারী ও মুসলিম)।

(খ) হযরত সুলাইমান (আ.) যখন তাঁর পিতার রায় পরিবর্তন করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স কত ছিল? (كم سنا لسيدنا سليمان عليه السلام حين نقض قضاء أبيه؟)

আল-জাওয়াব: হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় পরিবর্তন করে বা নতুন করে ফয়সালা দেওয়ার সময় হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বয়স কত ছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হাদিসের মূল পাঠে নির্দিষ্ট বয়সের উল্লেখ নেই, তবে ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী:

- **অধিকাংশের মতে:** তিনি তখন নিতান্তই কিশোর বয়সের ছিলেন। আল্লামা ইবনে কুতাইবা ও অন্যান্যদের মতে, তখন তাঁর বয়স ছিল **১১ (এগারো) বছর**।
- **অন্য মতে:** কারো কারো মতে তখন তাঁর বয়স ছিল **১৩ (তেরো) বছর**।

তিনি অল্প বয়সেই আল্লাহ প্রদত্ত অগাধ প্রজ্ঞা (হিকমাহ) ও ফাহাম (বুঝশক্তি)-এর অধিকারী ছিলেন, যা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন: *"ফাফাহহামনাহা সুলাইমান"* (আমি সুলাইমানকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলাম)।

(গ) ফাসিক (পাপাচারী) ব্যক্তি কি কাজি বা বিচারক হওয়ার যোগ্য? এ বিষয়ে মতভেদ কী? (ما الاختلاف في الفاسق يصلح للقضاء أم لا؟)

আল-জাওয়াব: বিচারকের অন্যতম গুণাবলী হলো 'আদালাত' বা ন্যায়পরায়ণতা। কোনো ফাসিক (যে প্রকাশ্য কবিরা গুনাহ করে) বিচারক হতে পারে কি না, তা নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মত: তাঁদের মতে, বিচারক হওয়ার জন্য 'আদালাত' (Integrity) একটি আবশ্যিক শর্ত। সুতরাং, কোনো ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা **জায়েজ নেই এবং তার রায়ও কার্যকর হবে না**। কারণ যার নিজের দ্বীনের ঠিক নেই, সে অন্যের হকের আমানত রক্ষা করতে পারবে না।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত: হানাফি মাযহাব মতে, আদালাত বা ন্যায়পরায়ণতা বিচারক হওয়ার জন্য 'শর্তে আউলাউইদাত' (উত্তম হওয়ার শর্ত), বৈধতার শর্ত নয়।

- সুতরাং, ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা গুনাহের কাজ, কিন্তু যদি নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সে ন্যায়পরায়ণতার সাথে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক রায় দেয়, তবে তার রায় **কার্যকর (Valid)** হবে। কারণ বিচারকের কাজ হলো দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে হুকুম দেওয়া।

(ঘ) দাউদ (আ.) বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার পক্ষে এবং সুলাইমান (আ.) কনিষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দেওয়ার ভিত্তি কী ছিল? (ما هي الوجوه التي قضى بها داؤد بالابن للكبرى وقضى بها سليمان للصغرى؟)

আল-জাওয়াব: উভয় নবীর রায়ের পেছনে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ও ভিত্তি ছিল:

১. হযরত দাউদ (আ.)-এর রায়ের ভিত্তি: তিনি রায় দিয়েছিলেন **'জাহির' (বাহ্যিক অবস্থা) বা প্রমাণের** ওপর ভিত্তি করে।

- সম্ভবত শিশুটি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার দখলে ছিল (Possession is 9/10ths of the law)।

- অথবা, ছোট মহিলাটি উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি বা চুপ ছিল। শরিয়তে বাদীর প্রমাণ না থাকলে বিবাদীর (দখলদারের) পক্ষে রায় যায়।

২. হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রায়ের ভিত্তি: তিনি রায় দিয়েছিলেন **'ফিরাসা' (অন্তর্দৃষ্টি) ও 'মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার'** ওপর ভিত্তি করে।

- তিনি শিশুটিকে কাটার আদেশ দিয়ে মূলত মায়েদের পরীক্ষা করেছিলেন (ইস্তিদ্রাজ)।

- আসল মায়ের হৃদয়ে সন্তানের জন্য দয়া (Shafaqah) থাকবে—এই চিরন্তন সত্যটি তিনি কাজে লাগান। ছোট মহিলা যখন সন্তানের জীবন বাঁচাতে নিজের দাবি ত্যাগ করল, তখনই প্রমাণিত হলো সেই আসল মা। বড় মহিলাটি চুপ ছিল কারণ সে কেবল হিংসাবশত ঝগড়া করছিল, সন্তানটি তার ছিল না।

(ঙ) 'আজিমাহ' ও 'রুখসত' কি বিচারকার্যের অন্তর্ভুক্ত? বিস্তারিত লেখ। (هل العزيمة والرخصة داخلتان في القضاء؟ فصل.)

আল-জাওয়াব: শরিয়তের পরিভাষায় 'আজিমাহ' (মূল বিধান) এবং 'রুখসত' (শিথিলতা বা ছাড়) বিচারকার্যের (Judiciary) সাথে সম্পৃক্ত কি না, তা একটি সূক্ষ্ম উসুলী আলোচনা।

১. সংজ্ঞা:

- **আজিমাহ:** কোনো ওজর বা কারণ ছাড়া শরিয়তের মূল কঠিন বিধানের ওপর আমল করা।

- **রুখসত:** কোনো ওজর বা অপারগতার কারণে শরিয়তের সহজ বিধান বা ছাড় গ্রহণ করা।

২. বিচারকার্যে প্রয়োগ: হ্যাঁ, বিচারকার্যে আজিমাহ ও রুখসত উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

- **আজিমাহ-এর প্রয়োগ:** বিচারক সাধারণত শরিয়তের মূল দণ্ডবিধি (যেমন—হুদুদ, কিসাস) প্রয়োগ করতে বাধ্য। এখানে কোনো ছাড় নেই। দাউদ (আ.)-এর রায়টি ছিল এক প্রকার আজিমাহ বা বাহ্যিক প্রমাণের ওপর অটল থাকা।

- **রুখসত-এর প্রয়োগ:** কখনো কখনো সত্য উদঘাটনের জন্য বা আপস-মীমাংসার (Sulh) স্বার্থে বিচারক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। সুলাইমান (আ.) শিশুটিকে কাটার যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা বাহ্যিকভাবে হত্যা মনে হলেও, মূলত এটি ছিল সত্য বের করার একটি 'কৌশল' বা রুখসত। এছাড়া বিচারক বিশেষ পরিস্থিতিতে 'তাযির' (লঘু শাস্তি) প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধীর অবস্থাভেদে রুখসত বা লঘু দণ্ড দিতে পারেন।

উপসংহার: বিচারকের মূল দায়িত্ব হলো ইনসাফ কায়েম করা। এর জন্য পরিস্থিতিভেদে কখনো কঠোরতা (আজিমাহ) আবার কখনো হেকমত ও নমনীয়তা (রুখসত) প্রয়োজন হয়। [৪]

প্রশ্ন নং ৮-এর উত্তর

প্রশ্ন: হুদুদ (দণ্ডবিধি) বাস্তবায়নে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পদ্ধতি বা মানহাজ আলোচনা কর। এতে দয়া, পর্যায়ক্রম এবং ন্যায়বিচারের যে দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে, তা সহিহ মুসলিমের হাদিসের আলোকে বর্ণনা কর। **(ناقش منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الحدود مبينا مظاهر الرحمة والتدرج والعدل في التطبيق. كما ورد في أحاديث مسلم.)**

আল-জাওয়াব:

ভূমিকা: ইসলামি শরিয়তে 'হুদুদ' (الحدود) বা দণ্ডবিধির মূল উদ্দেশ্য কেবল শাস্তি প্রদান নয়, বরং সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখা এবং অপরাধীর আত্মশুদ্ধি নিশ্চিত করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, আবার একইসাথে উম্মতের প্রতি ছিলেন পরম দয়ালু। সহিহ মুসলিমের হাদিসসমূহ পর্যালোচনা করলে হুদুদ বাস্তবায়নে তাঁর তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—ন্যায়পরায়ণতা (العدل), দয়া (الرحمة) এবং পর্যায়ক্রম (التدرج)।

নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. হুদুদ বাস্তবায়নে ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা (العدل والمساواة): রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ইনসাফ। অপরাধী যেই হোক—ধনী বা দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত বা সাধারণ—আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান।

- **দৃষ্টান্ত:** মক্কা বিজয়ের সময় মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরির দায়ে ধরা পড়ে। কুরাইশরা তাদের বংশমর্যাদার কথা চিন্তা করে শাস্তি মওকুফের জন্য হযরত উসামা বিন জায়েদ (রা.)-কে সুপারিশ করতে পাঠায়। এতে রাসুলুল্লাহ (সা.) রাগান্বিত হয়ে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন: *"যাদের ধ্বংসের কারণ ছিল এই যে, তাদের সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করলে তারা ছেড়ে দিত, আর দুর্বল কেউ চুরি করলে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।"* [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৫ দ্রষ্টব্য] এই হাদিস প্রমাণ করে

যে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কোনো স্বজনপ্রীতি বা সুপারিশের সুযোগ নেই।

২. হুদুদ বাস্তবায়নে দয়া ও সতর্কতা (الرحمة والتثبت): নবী করীম (সা.)-এর মানহাজ ছিল—সন্দেহের অবকাশ থাকলে শাস্তি মওকুফ করা এবং অপরাধী যেন নিজ থেকে তওবা করে ফিরে আসে সেই সুযোগ দেওয়া। তিনি শাস্তির চেয়ে সংশোধনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন।

- **দৃষ্টান্ত:** সহিহ মুসলিমে বর্ণিত মায়েজ আসলামী (রা.)-এর ঘটনায় দেখা যায়, তিনি নিজে এসে জিনার স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) বারবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি পাগল হয়েছ?", "তুমি কি মদ্যপ?"। অর্থাৎ তিনি চাইছিলেন কোনো ওজর বা সন্দেহের ভিত্তিতে যেন শাস্তি এড়ানো যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মূলনীতি ছিল: *"তোমরা মুসলিমদের থেকে সাধ্যমতো হুদুদ প্রতিহত কর। যদি তার জন্য কোনো পথ থাকে, তবে তাকে ছেড়ে দাও।"*

৩. হুদুদ বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রম বা তাদাররুজ (التدرج): ইসলামি দণ্ডবিধি একদিনে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং সমাজের মন-মানসিকতা প্রস্তুত করার পর ধাপে ধাপে বিধান নাজিল ও কার্যকর করা হয়েছে।

- **দৃষ্টান্ত:** ব্যভিচারের (জিনা) শাস্তির ক্ষেত্রে এই পর্যায়ক্রম স্পষ্ট।
    - **প্রথম পর্যায়:** প্রথমে সুরা নিসার ১৫ নং আয়াত অনুযায়ী ব্যভিচারিণী নারীদের শাস্তি ছিল মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ রাখা (Habs)।
    - **চূড়ান্ত পর্যায়:** পরবর্তীতে যখন সমাজ প্রস্তুত হলো এবং সূরা নূরের বিধান এল, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: *"খুজু আন্নি, খুজু আন্নি..."* (আমার কাছ থেকে বিধান গ্রহণ কর, আল্লাহ তাদের জন্য পথ বের করে দিয়েছেন)। এরপর তিনি অবিবাহিতের জন্য ১০০ চাবুক এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান কার্যকর করেন। [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৬ দ্রষ্টব্য]। এই পদ্ধতি প্রমাণ করে যে, বিধান বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী ও প্রজ্ঞাবান।

৪. শাস্তি প্রয়োগে মধ্যমপন্থা: শাস্তি প্রয়োগের সময় তিনি এমন কঠোরতা নিষেধ করেছেন যা মানুষকে মেরে ফেলে (মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে), আবার এমন নমনীয়তাও নিষেধ করেছেন যা শাস্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। যেমন—চাবুক মারার ক্ষেত্রে খুব বেশি শক্ত বা খুব হালকা চাবুক ব্যবহার না করা এবং চেহারায় আঘাত না করা।

উপসংহার: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুদুদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি ছিল দয়া ও কঠোরতার এক অপূর্ব সমন্বয়। তিনি একদিকে আল্লাহর বিধানের পবিত্রতা রক্ষা করেছেন কঠোর হাতে, অন্যদিকে অপরাধীর প্রতি দেখিয়েছেন মানবিকতা ও সংশোধনের পথ। তাঁর এই মানহাজ কিয়ামত পর্যন্ত বিচারকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

প্রশ্ন নং ৯-এর উত্তর

প্রশ্ন: সহিহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য এবং ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর গ্রন্থ সংকলনের পদ্ধতি (মানহাজ) বর্ণনা কর। **(بين خصائص الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله. ومنهج تأليفه.)** [৪]

আল-জাওয়াব:

ভূমিকা: সিহাহ সিত্তার অন্যতম এবং সহিহুল বুখারীর পরেই যার স্থান, সেটি হলো 'সহিহ মুসলিম'। এর সংকলক ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (রহ.)। হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি এমন এক অনন্য পদ্ধতি (মানহাজ) ও বিন্যাসরীতি অবলম্বন করেছেন, যা বিন্যাসের সৌন্দর্যের দিক থেকে বুখারী শরীফের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে অনেক মুহাদ্দিস মন্তব্য করেছেন। নিচে তাঁর কিতাবের বৈশিষ্ট্য ও সংকলন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

১. ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সংকলন পদ্ধতি (منهج التأليف):

- **ক. হাদিস গ্রহণের শর্ত (শরতে মু'আসারাহ):** ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মানহাজ হলো, রাবি (বর্ণনাকারী) এবং শাইখ (শিক্ষক)-এর সমসাময়িক (Mu'asarah) হওয়াই হাদিস সহিহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, যদি তাদের দেখা হওয়া অসম্ভব না হয় এবং রাবি 'মুদাল্লিস' না হন। তিনি ইমাম

বুখারীর মতো ‘সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া’ (সুবুতে লিক্বা)-কে শর্ত করেননি। এটিই তাঁর ও ইমাম বুখারীর শর্তের মূল পার্থক্য।

- **খ. তাকতি‘ বা হাদিস খণ্ড না করা:** ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পদ্ধতি হলো তিনি একই হাদিসকে ফিকহী মাসআলা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন অধ্যায়ে টুকরো টুকরো (তাকতি‘) করে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মানহাজ হলো, তিনি একটি হাদিসকে খণ্ড-বিখণ্ড না করে পূর্ণাঙ্গ মতন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সনদ (চেইন) এক জায়গায় উল্লেখ করেন।

- **গ. সনদের বিন্যাস (ترتيب الأسانيد):** তিনি সাধারণত অধ্যায়ের শুরুতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদটি উল্লেখ করেন। এরপর তুলনামূলক কম শক্তিশালী সনদগুলো পর্যায়ক্রমে নিয়ে আসেন। এতে মুহাদ্দিস ও গবেষকদের জন্য হাদিসের মান যাচাই করা সহজ হয়।

- **ঘ. শব্দচয়নে সতর্কতা (الدقة في اللفظ):** হাদিস বর্ণনায় ইমাম মুসলিম অত্যন্ত আমানতদার ছিলেন। ওস্তাদ যদি ‘হাদ্দাসানা’ (আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন) বলেন, তবে তিনি তাই লিখেছেন। আর যদি ‘আখবারানা’ (আমাদের খবর দিয়েছেন) বলেন, তবে তিনি তাই লিখেছেন। এমনকি একাধিক রাবির বর্ণনায় শব্দের সামান্য পার্থক্য থাকলেও তিনি তা উল্লেখ করে দেন (যেমন—অমুকের শব্দ এমন, আর তমুকের শব্দ এমন)।

২. সহিহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্যসমূহ (خصائص صحيح مسلم):

- **ক. মুকাদ্দামা বা ভূমিকা:** সহিহ মুসলিমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর শুরুতে একটি দীর্ঘ ও অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ‘মুকাদ্দামা’ (Introduction) রয়েছে। সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো কিতাবে এমন মুকাদ্দামা নেই। এতে তিনি হাদিস সংকলনের শর্তাবলী, সহিহ ও জঈফ হাদিসের পরিচয় এবং মুহাদ্দিসদের নীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

- **খ. হুসনে তারতিব বা বিন্যাস সৌন্দর্য:** বিন্যাসের দিক থেকে সহিহ মুসলিম অতুলনীয়। তিনি একটি বিষয়ের সব হাদিস, সব সনদ এবং বিভিন্ন শাব্দিক ভিন্নতা (মুতাবি ও শাহিদ) এক জায়গায় বা একই

অনুচ্ছেদে জমা করেছেন। ফলে পাঠক এক জায়গাতেই ওই বিষয়ের সামগ্রিক চিত্র পেয়ে যান। এ কারণেই বলা হয়— *"সান'আতে হাদিসের বিচারে সহিহ মুসলিম, সহিহ বুখারী থেকেও উত্তম।"*

- **গ. মু'আল্লাক হাদিসমুক্ত:** সহিহ মুসলিমের মূল কিতাব বা মতন অংশের প্রায় পুরোটাই 'মুত্তাসিল' (বিচ্ছিন্নহীন সনদ)। এতে 'মু'আল্লাক' (ঝুলন্ত বা সনদবিহীন) হাদিস নেই বললেই চলে (মাত্র ১৪টি বাদে, যেগুলো অন্যত্র সংযুক্ত আছে), যা কিতাবটির বিশুদ্ধতার এক অনন্য প্রমাণ।

- **ঘ. ফিকহী অধ্যায়বিহীন (মূল পাণ্ডুলিপি):** ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজে তাঁর কিতাবে কোনো ফিকহী অধ্যায় বা 'বাব' (Title) রচনা করেননি। তিনি কেবল হাদিসগুলো সাজিয়ে গেছেন। বর্তমানে আমরা যে অধ্যায়গুলো দেখি (যেমন—কিতাবুল ঈমান, কিতাবুস সালাত), তা পরবর্তীতে ইমাম নববী (রহ.) ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ সংযোজন করেছেন। এটি তাঁর কিতাবের একটি বিশেষত্ব যে, তিনি পাঠকের চিন্তাকে কোনো নির্দিষ্ট ফিকহী শিরোনামে সীমাবদ্ধ করতে চাননি।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, বিশুদ্ধতার বিচারে সহিহ বুখারী অগ্রগামী হলেও, বিন্যাস, সহজবোধ্যতা এবং সনদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহিহ মুসলিম অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মাগরেবের (মরক্কো ও আফ্রিকা) উলামায়ে কেরাম সহিহ মুসলিমকে বুখারীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।